A Dignidade da Pessoa Humana: Do Embrião Civilizatório Proto-positivo Jurídico Teocrático Egípcio à Positivação Jurídica Cogente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos.

The Dignity of the Human Person: From the Proto-Positive Juridical Theocratic Civilizational Embryo of Ancient Egypt to the Cogent Legal Positivation by the Universal Declaration of Human Rights.

Vicente de Paulo Silva e Oliveira[1]

RESUMO

A dignidade da pessoa humana consubstancia o alicerce axiológico sobre o qual se ergue a arquitetura dos direitos fundamentais contemporâneos. Este artigo, preâmbulo de uma série científica exaustiva, colima investigar a genealogia ontológica e histórica de tal conceito, desde o seu despertar nas cosmogonias arcaicas até a apoteose normativa de 1948. O objetivo geral consiste em dissecar as camadas civilizatórias que sedimentaram o valor intrínseco do ser, enquanto o objetivo específico demonstra que a dignidade, como *prius* lógico e ético, precede a própria norma jurídica. A metodologia adotada é mista: emprega-se o método histórico-filosófico para a exegese das tradições — da *Maat* egípcia e *dignitas* ciceroniana à autonomia kantiana — em simbiose com a pesquisa bibliográfica de matriz doutrinária nacional e estrangeira. Outrossim, realizam-se incursões dogmáticas para analisar a positivação internacional e a práxis institucional. Conclui-se que a dignidade não é um epifenômeno legislativo, mas uma conquista perene forjada em milênios de resistência ética. Sob esta ótica, a Polícia Judiciária e seus Delegados emergem como curadores operacionais e garantidores primevos desse postulado no Estado Democrático de Direito. O sistema de citação é o numérico (indo-arábico), sob o rigor das normas ABNT NBR 10520:2023 e 6023:2018.

Palavras-chave: Dignidade da pessoa humana; Polícia judiciária; História dos direitos humanos; Investigação criminal; Controle de convencionalidade.

[1] Delegado de Polícia Civil, especialista em Direito Administrativo, professor, pesquisador: Direitos Humanos, Direito Penal, Processual Penal, Direito Constitucional e Administrativo, Segurança Pública e Justiça e Filosofia aplicada. E-mail: profvicdeloliveira@gmail.com. Orcid Id: https://orcid.org/0009-0006-4436-0915.

ABSTRACT

Human dignity constitutes the axiological bedrock upon which the architecture of contemporary fundamental rights is erected. This article, preamble to an exhaustive scientific series, aims to investigate the ontological and historical genealogy of such concept, from its awakening in archaic cosmogonies to the normative apotheosis of 1948. The general objective consists in dissecting the civilizational strata that have sedimented the intrinsic value of being, whilst the specific objective demonstrates that dignity, as a logical and ethical prius, precedes juridical normativity itself. The methodology adopted is mixed: the historical-philosophical method is employed for the exegesis of traditions—from Egyptian Maat and Ciceronian dignitas to Kantian autonomy—in symbiosis with bibliographic research of national and foreign doctrinal matrix. Furthermore, dogmatic incursions are undertaken to analyze international positivation and institutional praxis. It is concluded that dignity is not a legislative epiphenomenon, but a perennial achievement forged across millennia of ethical resistance. Under this optic, the Judicial Police and its Delegates emerge as operational custodians and primordial guarantors of this postulate within the Democratic State of Law. The citation system employed is numeric (Indo-Arabic), under the rigor of ABNT NBR 10520:2023 and 6023:2018 standards.

Keywords: Human dignity; Judicial police; History of human rights; Criminal investigation; Conventionality control.

RESUMEN

La dignidad de la persona humana constituye el cimiento axiológico sobre el cual se erige la arquitectura de los derechos fundamentales contemporáneos. Este artículo, preámbulo de una serie científica exhaustiva, se propone investigar la genealogía ontológica e histórica de tal concepto, desde su despertar en las cosmogonías arcaicas hasta la apoteosis normativa de 1948. El objetivo general consiste en diseccionar las capas civilizatorias que han sedimentado el valor intrínseco del ser, mientras que el objetivo específico demuestra que la dignidad, como prius lógico y ético, precede a la propia normatividad jurídica. La metodología adoptada es mixta: se emplea el método histórico-filosófico para la exégesis de las tradiciones—de la Maat egipcia y la dignitas ciceroniana a la autonomía kantiana—en simbiosis con la investigación bibliográfica de matriz doctrinal nacional y extranjera. Asimismo, se realizan incursiones dogmáticas para analizar la positivación internacional y la praxis institucional. Se concluye que la dignidad no es un epifenómeno legislativo, sino una conquista perenne forjada a lo largo de milenios de

resistencia ética. Bajo esta óptica, la Policía Judicial y sus Delegados emergen como curadores operacionales y garantes primordiales de tal postulado en el Estado Democrático de Derecho. El sistema de citación empleado es el numérico (indoarábigo), bajo el rigor de las normas ABNT NBR 10520:2023 y 6023:2018.

Palabras clave: Dignidad de la persona humana; Policía judicial; Historia de los derechos humanos; Investigación criminal; Control de convencionalidad.

1. INTRODUÇÃO.

Há conceitos cuja ontogênese não se submete aos grilhões do positivismo legalista; eles não emergem da pena do legislador, mas irrompem da própria medula da condição humana. A dignidade da pessoa humana é a expressão máxima dessa transcendência. *Prius* lógico e axiológico, ela antecede a norma, precede o Estado e sobrepuja a própria filosofia sistematizada, emergindo das profundezas da experiência civilizatória como uma exigência irredutível e inegociável: a de que o ser humano, em sua singularidade ontológica, jamais poderá ser reduzido à condição de *res*, instrumento ou mero epifenômeno para fins que lhe sejam exógenos. Esta intuição primordial, que atravessa milênios e desafia a entropia das culturas, constitui o fio condutor e a razão de ser deste ensaio.

A trajetória da dignidade humana confunde-se, em última análise, com a teleologia da própria civilização. Não se vislumbra aqui uma progressão linear e imune aos atavismos da barbárie; ao contrário, trata-se de uma odisseia marcada por antinomias profundas, conquistas arrancadas ao custo de sangue e vigor argumentativo. Do Egito Faraônico — onde a Maat estabeleceu a primeira gramática de justiça cósmica — ao humanismo greco-romano, que esculpiu a *dignitas* como atributo inalienável da razão e da virtude (*Logos*); da síntese escolástica, que ancorou o valor humano na *imago Dei*, à fratura da autoridade medieval operada pela Reforma Protestante, que individualizou a consciência moral; da revolução copernicana de Kant, que deslocou a dignidade da metafísica teológica para a autonomia da vontade racional, à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, forjada sobre as cinzas de Auschwitz como uma resposta normativa e desesperada ao horror totalitário.

É precisamente nesta tensão constitutiva que o tema se revela inexaurível e urgente. Inexaurível, pois cada era histórica recoloca o problema em termos inéditos e desafiadores: da

biotecnologia, que ameaça instrumentalizar a vida em seus limiares mais vulneráveis, aos algoritmos de vigilância, que pretendem converter a subjetividade em perfis de consumo. Urgente, pois, como vaticinou Hannah Arendt ao dissecar a anatomia do mal absoluto, a dignidade não é um porto seguro, mas uma tarefa permanente e precária, sempre sob o cerco de forças que insistem em tratar o humano como matéria descartável. A história nos adverte, com implacabilidade trágica, que a aniquilação do sujeito não se inicia nos campos de extermínio, mas na linguagem que desumaniza e na iniquidade que silencia. [2]

Neste contexto, impõe-se uma necessária revisão histórica e arqueológica que servirá de alicerce para a Seção 2. É imperativo debater-se conciliatoriamente a historiografia herodotea de que as pirâmides, monumentos máximos da *Maat*, foram erguidas por escravos acorrentados sob o açoite. A arqueologia moderna, amparada nas escavações de Mark Lehner e Zahi Hawass no Planalto de Gizé, revela uma realidade diferente: o Sistema de Corveia. Não se tratava somente de escravidão e servidão abjeta, mas também de um complexo sistema de pagamento de tributo em forma de trabalho, um dever cívico e sagrado onde o camponês, durante as inundações do Nilo, oferecia seu esforço ao Deus-Rei.

O presente artigo, portanto, não se pretende neutro. Alinhado à perspectiva pós-positivista de Ronald Dworkin, este trabalho assume o partido do humano contra todas as formas de degradação. Como exórdio de uma série científica de maior fôlego, sua função é propedêutica: estabelecer os marcos conceituais e a robustez filosófica necessários para que a análise dogmática subsequente não claudique. O artigo estrutura-se em três eixos: o primeiro (Seção 2) investiga o embrião civilizatório do Oriente ao Humanismo Clássico; o segundo (Seção 3) examina a transição da Escolástica à universalização normativa de 1948; e o terceiro, transversal, conecta cada momento à questão fulcral: qual é o vetor de preservação da dignidade na contemporaneidade? É nesse entrincheiramento ético que estas linhas são traçadas, erguendo a Polícia Judiciária e o Delegado de Polícia como os curadores operacionais e garantidores primevos dessa herança milenar.[3]

---

[2] ARENDT, Hannah. **As Origens do Totalitarismo**. 1 ed. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras (companhia de bolso), 2013. A autora demonstra com lucidez ímpar como o totalitarismo busca não apenas a supressão da liberdade, mas a erradicação da própria espontaneidade humana, tornando o indivíduo supérfluo e descartável nas engrenagens do Estado.

[3] A postura metodológica aqui adotada afasta a pretensa neutralidade axiológica do positivismo kelseniano ortodoxo. Alinha-se à perspectiva pós-positivista de que o jurista e o operador do direito são agentes de concretização de valores constitucionais. Cf. DWORKIN, Ronald. **Levando os Direitos a Sério**. Tradução de Nelson Boeira. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

2. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: O EMBRIÃO CIVILIZATÓRIO PROTO-POSITIVO TEOCRÁTICO.

A compreensão da dignidade da pessoa humana como princípio jurídico supremo do Estado Democrático de Direito exige, antes de qualquer incursão normativa contemporânea, uma arqueologia axiológica que desvele suas raízes ancestrais. Não se trata de exercício de erudição histórica acessória: trata-se de reconhecer que os conceitos jurídicos mais importantes da humanidade não nascem nos gabinetes dos constituintes — amadurecem na intuição e no (in)consciente coletivo da civilização, sedimentados por milênios de experiência humana, antes de alcançar a dignidade da norma escrita.

Ora pois, a dignidade da pessoa humana não nasceu no art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988[4], nem sequer no Preâmbulo da Declaração Universal das Nações Unidas de 1948. Ela atravessou o Oriente às ágoras gregas e os foros romanos, foi sistematizada pela escolástica medieval, radicalizada pelo iluminismo e positivada pelo constitucionalismo contemporâneo. Chega ao texto constitucional brasileiro carregando o peso e a precisão de mais de cinquenta séculos de consciência humana organizada. Compreendê-la exige percorrer este itinerário com o cartesianismo que ele impõe.

2.1. O NASCEDOURO HISTÓRICO: A *MAAT* EGÍPCIA, PRIMEIRO IMPERATIVO DE JUSTIÇA UNIVERSAL E SEU SISTEMA NORMATIVO PROPTOPOSITIVO TEOCRÁTICO.

O embrião mais remoto do conceito de dignidade humana pode ser rastreado até o Egito Antigo, com a noção de *Maat* (c. 3400/3100 a.C.)[5]. Antes que qualquer filósofo grego interrogasse a natureza do justo, que qualquer jurisconsulto romano sistematizasse o direito das pessoas, o pensamento egípcio já havia inscrito na ordem do cosmos um imperativo que

---

[4] BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 22 mar. 2026.

[5] ASSMANN, Jan. **Ma'at: Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten**. 3. ed. München: C.H. Beck, 2020. A datação c. 3100 a.C. corresponde ao período Dinástico Antigo egípcio, quando os primeiros registros escritos da noção de *Maat* aparecem nos Textos das Pirâmides.

nenhuma hierarquia social poderia suprimir: a exigência de que cada ser humano — do faraó ao camponês, do sacerdote ao servo — vivesse em conformidade com a verdade, a justiça e o equilíbrio universal.

Maat não era apenas uma divindade do panteão egípcio: era a estrutura ética do cosmos. Representava, intrinsecamente, a ordem cósmica, a verdade ontológica, a justiça distributiva e a harmonia que sustenta o universo em sua integridade. Viver segundo *Maat* não era uma virtude facultativa — era a condição de participação legítima na realidade. E o julgamento post-mortem, descrito com precisão ritual no Capítulo 125 do *Livro dos Mortos*, tornava esta exigência absolutamente universal: na balança de Osíris, o coração do faraó e o do camponês eram pesados pelo mesmo critério, contra a mesma pena de *Maat.*[6] Diante desta balança, a hierarquia social se dissolvia. Restava apenas o ser humano e a qualidade moral de sua existência.

Seria anacronismo afirmar que o Egito Antigo conhecia o conceito moderno de dignidade humana. Todavia, equívoco metodológico negar que *Maat* continha, em estado embrionário, o núcleo axiológico essencial de que todo ser humano, pelo simples fato de existir e de participar da ordem cósmica, possui um valor intrínseco que nenhuma convenção social pode legitimamente suprimir e pelo qual será, em última instância, responsabilizado.[7] Este é o primeiro imperativo de justiça universal registrado pela história humana.

2.1.1. Entre a historiografia tradicional e a Arqueologia: Escravagismo, Servidão e o trabalho como participação cívica e valor intrínseco de Dignidade Humana no Egito.

Ao abordar a dignidade no Egito, impõe-se um discurso conciliatório que harmonize a tradição historiográfica ocidental com as recentes e disruptivas descobertas arqueológicas[8]. É inegável, sob o prisma dos relatos bíblicos e herodoteos, que o Egito conheceu formas de escravidão e servidão, impondo exploração que afligiram povos inteiros, incluindo a narrativa

---

[6] FAULKNER, Raymond O. **The Ancient Egyptian Book of the Dead**. 4 ed. London: Barnes & Noble Publishing, 2005. O ritual do julgamento *post-mortem* — a "Psicostasia" ou pesagem do coração — está descrito no Capítulo 125 do Livro dos Mortos egípcio.

[7] A aproximação entre Maat e o conceito moderno de dignidade humana é interpretativa e metodologicamente controlada: não se afirma identidade conceitual, mas continuidade axiológica estrutural.

[8]Disponível em: https://aeraweb.org/projects/lost-city/#:~:text=Building%20the%20pyramids%20of%20Giza,%2C%20Khafre%2C%20and%20probably%20Khufu. Acessado em: 07 de arb. 2026.

canônica do povo hebreu[9]. Negar tais evidências de opressão seria incorrer em negacionismo histórico temerário. Todavia, a arqueologia moderna — notadamente as escavações de Mark Lehner e Zahi Hawass na "Cidade dos Construtores" (*Heit el-Ghurab*) — impõe uma releitura da dignidade no trabalho[10].

As evidências arqueológicas demonstram que as pirâmides não foram erguidas exclusivamente por massas de escravos acorrentados, mas por súditos livres sob o Sistema de Corveia (dever estatal sazonal). A descoberta de assistência médica avançada em operários, o consumo de proteínas nobres e o sepultamento em solo sagrado revelam que, mesmo em um sistema de profunda assimetria social, o Estado Faraônico reconhecia no trabalhador um valor que transcendia a utilidade bruta.[11] A dignidade humana no Egito de *Maat*, portanto, manifestava-se como uma tensão dialética: coexistia com a servidão e escravidão, mas estabelecia um horizonte ético onde o abuso extremo era visto como uma ruptura da ordem cósmica (*Isfet*). A *Maat* funcionava como um freio axiológico ao arbítrio, garantindo que o "sopro de vida" não fosse asfixiado pela iniquidade absoluta.

Seria anacronismo afirmar que o Egito Antigo conhecia o conceito moderno de Dignidade da Pessoa Humana. Todavia, é um equívoco metodológico negar que *Maat* continha, em estado embrionário, o núcleo axiológico essencial de que todo ser humano, pelo simples

---

[9] O contraste das cidades de trabalhadores (como *Heit el-Ghurab*) mostram uma elite de operários bem alimentados, o que não anula a existência de campos de trabalho forçado ou servidão doméstica para grupos não-egípcios em outras regiões, como o Delta ou as minas do Sinai. Cf. LOPRIENO, Antonio. **Slavery and Servitude.** In: UCLA Encyclopedia of Egyptology, 2012. Disponível em: https://escholarship.org/content/qt8mx2073f/qt8mx2073f.pdf. Acessado em 08 de abr. 2026.

[10] LEHNER, Mark. **The Complete Pyramids: Solving the Ancient Mysteries**. London: Thames & Hudson, 2008. Escavações em *Heit el-Ghurab* comprovam o fornecimento de rações de carne bovina e assistência médica (evidência de ossos com cirurgias cicatrizadas), o que desconstitui a tese de mão de obra descartável. As evidências da "Cidade dos Construtores" (*Heit el-Ghurab*) — com suas padarias de larga escala, dormitórios organizados e o consumo de cortes nobres de carne — atestam que esses homens eram súditos integrados, e não cativos despojados. Mais do que isso: os túmulos dos trabalhadores, situados em solo sagrado e próximos à tumba real, bem como os vestígios de assistência médica avançada (cirurgias e imobilizações ósseas), provam que o Estado Faraônico investia na preservação de sua mão de obra, reconhecendo nela um valor que transcendia a mera utilidade. Os grafites deixados pelas equipes, como "Os Amigos de Quéops", exalam um espírito de fraternidade e orgulho coletivo, demonstrando que, no Egito, a dignidade humana já se manifestava como uma participação ativa na ordem cósmica. Embora os Direitos e Dignidades existissem eram diferentes entre os povos da região, sobremaneira os estrangeiros, prisioneiros e povos de fronteiras, frequentemente escravizados e submetidos a servidão (v.g. semitas e hebreus). Estes considerados como "caos" sob *Maat* justificando a negação de direitos e dignidade na participação cósmica da ordem ética de *MAAT.* **Em contraponto** Cf. LOPRIENO, Antonio. **Slavery and Servitude.** In: UCLA *Encyclopedia of Egyptology*, 2012. Disponível em: https://escholarship.org/content/qt8mx2073f/qt8mx2073f.pdf. Acessado em 08 de abr. 2026.

[11] LEHNER, Mark. […] "O lema deles é: Não estamos procurando coisas; estamos procurando informações" […]. Disponível em: https://www.robinsongardens.org/mark-lehner-and-the-lost-city-of-the-pyramid-builders/#:~:text=Mark%20mapped%20the%20Great%20Sphinx,and%20we%20reconstructed%20its%20port!. Acessado em: 06 de abr. 2026.

fato de existir e de participar da ordem cósmica, possui um valor intrínseco que nenhuma convenção social poderia legitimamente suprimir e pelo qual será, em última instância, responsabilizado[12]. Este é o primeiro imperativo de justiça universal registrado pela história humana.

2.1.2. A *Maat* como *Ankh* (Sopro de Vida) e a Ontologia da Dignidade Relacional.

A exegese da dignidade no pensamento raméssida e pré-raméssida impõe o reconhecimento de que a justiça não se circunscrevia a uma categoria meramente deontológica ou jurídica; ela era, antes de tudo, uma necessidade biológica e ontológica. No Egito Faraônico, a *Maat* era descrita como o "sopro do nariz" (*fnd*), uma metáfora vitalista que a vinculava indissociavelmente ao conceito de *Ankh* (Vida/Vitalidade). Não havia sobrevivência, física ou metafísica, fora da harmonia cósmica. Assim, a injustiça (*Isfet*) não representava apenas uma infração legal, mas uma asfixia existencial, uma entropia que conduzia o indivíduo e o Estado à aniquilação.[13]

Nesta senda, a dignidade egípcia revela-se como uma dignidade relacional e conectiva. Diferentemente de aspectos atomísticos individualistas que, não raro, permeia o humanismo secular moderno, o sujeito egípcio não era detentor de um valor intrínseco "em si" e "por si", isolado do tecido universal. Sua dignidade era um *status* dinâmico, auferido e mantido na exata medida de sua sincronia com a *Maat*. O ser humano era digno enquanto *nódulo de conexão* da ordem divina; sua relevância ontológica derivava da capacidade de "fazer *Maat*" (*ir mꜣʿt*) e "falar *Maat*" (*ḏd mꜣʿt*).[14]

A vida era, portanto, um exercício de reciprocidade cósmica. O Faraó, como garantidor supremo, nutria o povo com a justiça, e o povo, ao observar os preceitos éticos, nutria os deuses. Essa interdependência estrutural estabelecia que a proteção do vulnerável — o "homem silencioso", o órfão e a viúva — não era um ato de benevolência facultativa, mas um imperativo

---

[12] FAULKNER, Raymond O. **The Ancient Egyptian Book of the Dead**. 4 ed. London: Barnes & Noble Publishing, 2005. O ritual do julgamento *post-mortem.*

[13] CÂMARA, Gisele M. ***MAAT* Princípio ordenador do cosmos egípcio**, 2011. Disponível em: https://www.historia.uff.br/stricto/td/1513.pdf#:~:text=Maat%20tratava-se%20de%20um%20princípio%20imutável%20inscrito,significava%20desarmonia%20e%2C%20consequentemente%2C%20caos%20e%20sofrimento. Acessado em: 12 de abr. 2026.

[14] ASSMANN, Jan. ***The Mind of Egypt: History and Meaning in the Time of the Pharaohs*.** 1 ed. Broadway, NY: Henry Holt and Company-Metropolitan Books, 2002.

de manutenção do próprio *Ankh*. A dignidade do desvalido era salvaguardada porque sua opressão representava uma ferida no corpo da *Maat*, ameaçando a estabilidade de todo o sistema biopolítico e sagrado. Em suma, a dignidade era a saúde do cosmos, e a justiça, o oxigênio da civilização.[15]

2.1.3. O Juramento do Vizir e o Garantismo Arcaico: A Imparcialidade como Dogma de Estado e exemplo de proto-positivismo normativo da Dignidade Humana.

A institucionalização da *Maat* no aparato administrativo do Império Novo encontra sua apoteose nas Instruções de *Rekhmire*, texto epigráfico que delineia as obrigações do Vizir perante o jurisdicionado (XVIII Dinastia, reinado de Tutmés III, c. 1479–1425 a.C.)[16].

Não se trata de mera exortação moral, mas de um autêntico código de ética magistrático, que estabelece a imparcialidade não como virtude acessória, mas como condição de validade do próprio ato de julgar.[17] Ao ser investido no cargo, o Vizir era advertido: *"Não sejas parcial... olha para quem conheces como para quem não conheces; para quem está próximo de ti como para quem está longe"*. Esta exigência de isonomia processual destaca que a justiça egípcia, embora teocrática, aspirava a uma equidade técnica que só reencontraríamos séculos depois na tradição ocidental. Rompe, ao menos no plano teórico daquela cosmovisão, a barreira do privilégio aristocrático estamental e erige o acesso à justiça como um direito humano inerente à condição de súdito e rei na participação da ordem cósmica.

Tem-se tecnologia de governança, consubstanciada na burocratização[18], de *MAAT*: ela sai do campo puramente mitológico para se tornar o parâmetro técnico da administração pública. Assim posto, de notar-se a democratização do Além. Assim *Maat* através de aparato

---

[15] ASSMANN, Jan. ***Ma'at: Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten***. 3. ed. München: C.H. Beck, 2020.

[16] Disponível em: https://nova-acropole.pt/instrucoes-de-rekhmire/. Acessado em: 16 de abr. de 2026.

[17] O cargo de *Tjaty* (Vizir) personificava o "Profeta de Maat". As *Instruções* são, naqueles idos e dem linguagem teológica, o mais completo manual de direito administrativo da antiguidade pré-clássica.

[18] […] Presta atenção, quando um requerente vem do Alto ou do Baixo Egipto, ou de qualquer parte, **assegura que tudo é feito de acordo com a lei**, que tudo é feito de acordo com o costume, **dando a cada homem o que é dele por direito**. Presta atenção, um **príncipe está num lugar respeitável**, água e vento relatam tudo o que ele faz. Por isso, p**resta atenção, que tudo o que ele faz nunca permanece oculto […]** (grifo nosso). Observa-se o primado da legalidade, a anterioridade das leis ao caso, a aplicação processual da lei, o princípio da transparência e publicidade administrativa. Assim, conclui-se pela existência manifesta da Dignidade Humana até mesmo em sua face absteísta das condutas do Estado já no Antigo Egito, embora teocrático e estamental. Disponível em: https://nova-acropole.pt/instrucoes-de-rekhmire/. Acessado em: 16 de abr. de 2026

legal-burocrático erige-se como garantias, ainda que arcaicas e assimétricas. Evidente tratar-se manifestação de Dignidade Humana normatizada, ainda que em ferramental relacional, consuetudinário e sistema proto-positivo teocrático. Entrementes, evidente tornar-se uma extensão da responsabilidade ética a todos os súditos reciprocamente considerados e o próprio Deus-rei (Faraó). Informa, portanto, norma de competência de conduta geral, mediada pelo Vizir, aplicada a todo corpo social, ditada pelo Faraó (proto-positivismo teocrático).

A dignidade, neste contexto, não é um atributo subjetivo moderno, mas uma posição funcional no cosmos. Se o Vizir falha na imparcialidade, ele não apenas comete um erro administrativo, mas provoca uma '*isft*' (caos), desintegrando a própria estrutura do ser do jurisdicionado. O direito de ser ouvido 'sem acepção de pessoas' torna-se, portanto, a primeira garantia fundamental da história jurídica, onde o rito processual serve como escudo contra a arbitrariedade.

O Vizir, oficiando como o "Sacerdote de *Maat*", portava sobre o peito o pendente da deusa, símbolo de que sua autoridade não emanava do arbítrio, mas da submissão à verdade da Deusa. A retórica das instruções impunha que o magistrado fosse *"um refúgio para o peticionário, um juiz que não aceita subornos e que escuta a queixa do pobre antes da do rico"*[19].

Emerge aqui paradigmaticamente o garantismo arcaico: a proteção do vulnerável contra a rapacidade dos poderosos (*Isfet*) era o fiel da balança que sustentava a estabilidade do Estado. A justiça[20], portanto, era concebida como um serviço público de natureza sagrada, onde a celeridade e a escuta atenta (*sedjem*) constituíam o núcleo da dignidade do peticionário.[21]

---

[19] A condição de validade do ato de julgar repousa fundamentalmente na imparcialidade como elemento constitutivo, não meramente procedimental. O texto prescreve com precisão técnica: "Do not judge unfairly, God abhors partiality; This is an instruction, Plan to act accordingly. Regard one you know like one you don't know, One near you like one far from you" Em tradução livre: “Não julgueis com parcialidade, pois Deus abomina a injustiça; Esta é uma instrução, agir conforme ela. Considerai aquele que conheceis como aquele que não conheceis, o próximo como o distante”. A imparcialidade é erigida como norma positiva legislada—não como recomendação ética—cuja violação acarreta nulidade do ato judicial e desintegrão cosmológica (Isfet). O magistrado que atua parcialmente não comete mero erro administrativo; ele viola uma norma positiva teocrática, tornando nulo seu pronunciamento. C.f. LICHTHEIM, Miriam. **Ancient Egyptian Literature: Volume II: The New Kingdom**. Berkeley: University of California Press, 2006.

[20] LICHTHEIM, op. cit. Tradução direta de Lichtheim do texto hieroglífico das Instruções de Rekhmire, onde *justice* é equivalente funcional de Maât no texto egípcio.

[21] As Instruções de Rekhmire, segundo a tradução de Miriam Lichtheim, o faraó discursa ao vizir: "*Lo, you succeed in doing this office by doing justice, Lo, doing justice is what is wanted in the actions of the vizier, Lo, the vizier is its true guardian since the time of god*". Em tradução livre: “*Eis que tu realizas este ofício praticando a justiça. Eis que a justiça é o que se almeja nas ações do vizir. Eis que o vizir é seu verdadeiro guardião desde os tempos*

Nesta arquitetura jurídica, a imparcialidade era erigida como dogma de Estado, pois qualquer desvio da retidão (*mꜣʿt*) por parte do magistrado não representava apenas um erro judiciário, mas um sacrilégio ontológico que ameaçava a própria integridade do Faraó. O Vizir era o "olho e o ouvido" do soberano, e sua atuação garantia que a dignidade do indivíduo, independentemente de sua estratificação social, fosse preservada pela via do devido processo ético.[22]

Resta evidente da análise dos papiros traduzidos, alguns dos quais referindo-se ao ano de 2.400 a.C., que existia reconhecimento do Estado em relação ao indivíduo, em um sistema proto-positivo de direitos, baseados em costumes, escritos tumbários, decretos régios, entre outros.[23] Porém, a matriz principal permanece sendo teológico-cosmogônica. Valendo balizar, ao fim, que o Egito legou à posteridade a compreensão de que a dignidade humana carece de curadores institucionais para que não se converta em letra morta diante da força bruta.[24]

2.1.4. Filologia da Verdade (*Ir Mꜣʿt*): A Unidade entre Ser, Fazer e Justiçar.

A compreensão profunda da dignidade egípcia demanda uma incursão técnica na gramática do egípcio médio, especificamente no uso do verbo auxiliar *ir* (fazer/agir) em simbiose com o substantivo *mꜣʿt*. Para a mentalidade faraônica, a justiça não se encerrava em um ideal abstrato ou em uma norma contemplativa; ela se realizava na ação performativa[25]. O termo *Ir Mꜣʿt* (fazer a Maat) não descrevia apenas o cumprimento de uma lei, mas a própria

---

divinos". Esta formulação revela que a justiça (Maât) não é um princípio jusnatural preexistente, mas um imperativo legislativo positivo, cuja execução é dever estatal vinculante, não opcional.

[22] Disponível em: https://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/literature/ptahhotep.html. Acessado em: 18 de abr. 2026. Cf. MENU, Bernadette. **Maât: L'ordre juste du monde**. Paris: Michalon, 2005.

[23] A jurista Bernadette Menu estabelece que o ordenamento faraônico operava mediante síntese entre universalidade jusnaturalista (Maât como princípio cósmico inviolável) e positividade normativa (legislação regia, regulamentos administrativos, jurisprudência, autonomia privada). Esta arquitetura revela que a anterioridade da norma sobre o poder era pressuposto operacional, não ficção teórica—evidenciado no decreto de Horemheb, onde o próprio faraó se reconhece vinculado a restaurar "as leis do Egito", como se estas existissem autonomamente.

[24] MENU, Bernadette. **Maât: L'ordre juste du monde**. Menu especifica que as instâncias geradoras de direito positivo egípcio eram: ordens reais (*hepu*), regulamentos administrativos, direito consuetudinário, decisões judiciárias, e até autonomia contratual privada.

[25] O termo '**ação performativa'** na acepção ora estuda informa três camadas de conduta (falar, faze e ser/agir) cuja finalidade é a estabilização das relações sociais. Assim não era mero auxiliar gramatical, mas operador ontológico que transformava a intenção em realidade cósmica. a ação performativa era, simultaneamente, ato jurídico, ato religioso e ato ontológico. Essa concepção contrasta radicalmente com a modernidade ocidental, que separa "ser" de "fazer", "essência" de "ação": para o pensamento egípcio, a dignidade humana era praxis contínua, não propriedade estática.

manutenção da integridade do cosmos pelo sujeito. Nesta estrutura linguística, o "ser" digno era, em última análise, um "fazer" constante: a dignidade humana não era um dado de natureza, mas uma conquista da conduta.

Neste cenário filológico, o ato de *"falar a Maat"* (*ḏd mꜣʿt*) e *"fazer a Maat"* (*ir mꜣʿt*) formavam uma unidade indissociável de existência digna. A palavra proferida e a ação executada deveriam estar em absoluta sincronia com a ordem universal, sob pena de o indivíduo incorrer na *Isfet* (o caos/a mentira). A dignidade, portanto, compunha-se de uma performance integrativa em que o indivíduo "justiçava-se" a cada ato de retidão. Essa fusão semântica entre ética e ação revela que a dignidade relacional, mencionada anteriormente, dependia da capacidade do sujeito de atuar como um agente ativo da harmonia divina. No Egito, a omissão diante da injustiça não era apenas uma falha moral, mas uma negação da própria essência humana, pois aquele que não "fazia a Maat" deixava de participar do "sopro de vida" (*Ankh*).[26]

É, portanto, conclusão assertiva e razoável nossa proposição de que existia no Egito, com evidências documentais, sistema normativo escrito de origem teológica, em regime de governo teocrático, de matriz múltipla (costumes, jurisprudências, decretos régios e fragmentos de leis escritas) caracterizando um sistema proto-positivo primitivo de dignidade humana. Os achados arqueológicos e a própria necessidade de se estudar a filologia é robusta evidência do quanto ponderado neste atual estado da arte.

2.2. O HORIZONTE ORIENTAL: HAMMURABI, OS VEDAS, MOISÉS E O ZOROASTRISMO – A DIGNIDADE COMO IMPERATIVO TRANSCULTURAL.

A *Maat* egípcia não foi um fenômeno isolado no panorama civilizatório do mundo antigo. Contemporânea ou imediatamente posterior a ela, uma constelação de tradições jurídicas, religiosas e filosóficas emergiu nas grandes bacias fluviais do Oriente Próximo e do subcontinente indiano, cada qual elaborando, a seu modo e com seus próprios instrumentos

[26] FAULKNER, Raymond O. **A Concise Dictionary of Middle Egyptian**. ed. reprint. Oxford: Griffith Institute, 1962. A precisão técnica dos hieróglifos reforça essa tese: o determinativo para *Maat* — a pena de avestruz — simboliza a leveza necessária para a retidão. Quando o texto egípcio prescreve *ir mꜣʿt*, ele ordena que o indivíduo viva em organização simbiótica e dever de preservação do equilíbrio original do mundo ao seu redor. Assim, a dignidade humana emerge como uma responsabilidade cósmica delegada ao homem: o valor do ser humano reside na sua função de guardião da verdade. Ao "fazer a Maat", o homem não apenas cumpre um dever, mas afirma sua própria dignidade ao tornar-se o espelho da ordem divina na terra.

conceituais, uma resposta à mesma questão fundamental: existe um limite que nenhum poder humano pode legitimamente ultrapassar no tratamento do semelhante? A resposta, em todas essas tradições, foi afirmativa — e essa convergência transcultural não é acidental. É o índice de uma intuição moral que a humanidade, independentemente de latitude, língua ou cosmogonia, foi capaz de formular antes mesmo de possuir os instrumentos filosóficos para sistematizá-la.

Percorre-se esse horizonte oriental com três objetivos precisos: demonstrar a anterioridade e a universalidade da ideia de dignidade humana em relação à filosofia grega; identificar os elos de transmissão cultural que conectaram essas tradições ao pensamento helênico; e rastrear, em cada uma delas, os ideários específicos que alimentarão, milênios depois, os conceitos jurídicos de dignidade, igualdade e proporcionalidade que hoje integram o núcleo rígido dos direitos fundamentais.

2.2.1. O Código de Ur-Nammu e a Suméria: o primeiro texto jurídico da história.

O mais antigo código jurídico conhecido da humanidade não é o Código de Hammurabi — é o Código de Ur-Nammu, promulgado pelo rei Ur-Nammu da Terceira Dinastia de Ur, na Suméria, por volta de 2100–2050 a.C.[27] Redigido em língua suméria e inscrito em tábuas de argila, o código precede Hammurabi em aproximadamente três séculos e meio. Sua relevância para a genealogia da dignidade humana é frequentemente subestimada pela doutrina jurídica ocidental, demasiado centrada na tradição greco-romana, embora inevitável reconhecê-la como principal fonte.

O prólogo do Código de Ur-Nammu é, por si só, um documento de extraordinária densidade axiológica. Nele, o rei declara ter sido escolhido pela deusa Ninsun e pelo deus Nanna para *"estabelecer a equidade na terra, banir os maus e os violentos, e impedir que o forte oprimisse o fraco"*.[28] Esta fórmula — a proteção do fraco contra a opressão do forte — constitui o núcleo semântico mais primitivo do que a modernidade jurídica denominará

[27] KRAMER, Samuel Noah. **The Sumerians: their history, culture, and character**. 1 ed. reprint Chicago: University of Chicago Press, 1971.

[28] Tradução livre do prólogo do Código de Ur-Nammu, a partir da versão inglesa de ROTH, Martha T. **Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor**. 2. ed. Atlanta: Society of Biblical Literature, 1997. Também disponível em: https://www.g2rp.com/pdfs/LawCollectionsFromMesopotemiaAndAsiaMinor.pdf. Acessado em 17 de abr. de 2026.

princípio da dignidade humana. Não se trata de mera retórica legitimadora do poder: as disposições substantivas do código estabelecem penas pecuniárias para crimes contra a integridade física, proteção à viúva e ao órfão, e sanções proporcionais à gravidade da ofensa. Deveras, antecipando, em estado embrionário, o princípio da proporcionalidade das penas que Cesare Beccaria sistematizaria em 1764 d.C[29], mais de 3.600 passados desde a edição do código.

A proporcionalidade, aqui, merece atenção dogmática específica. O Código de Ur-Nammu já distinguia entre a reparação pecuniária e a punição corporal, aplicando critérios de gradação da resposta estatal à gravidade da conduta — estrutura lógica que ressurgirá, aproximadamente quatro milênios depois, na Declaração Universal dos Direitos Humanos[30].

2.2.2. O Código de Hamurabi: a Lei como escudo do vulnerável.

O Código de Hamurabi (1754 a.C.), promulgado pelo rei babilônico Hammurabi da Primeira Dinastia da Babilônia e inscrito numa estela de diorito negro de 2,25 metros hoje conservada no Museu do Louvre, é o código jurídico mais completo e mais estudado da Antiguidade Oriental.[31] Suas 282 disposições normativas cobrem matérias que vão do direito de família ao direito comercial, do direito penal ao direito agrário — e sua relevância para a genealogia da dignidade humana é multidimensional.[32]

O prólogo é, uma vez mais, o documento mais revelador. Hammurabi declara ter recebido de Marduk, deus supremo da Babilônia, a missão de *"fazer surgir a equidade na terra, destruir o mal e o perverso, impedir que o forte oprima o fraco, elevar-se como o deus-sol sobre*

---

[29] BECCARIA, Cesare. **Dos Delitos e das Penas**. Petrópolis: Vozes (Vozes de Bolso), 2020.

[30] Organização das Nações Unidas (ONU). **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. Paris, 10 dez. 1948. V.g. os Art. 5º (vedação a penas cruéis) e Art. 9º (vedação a prisões arbitrárias). A exigência de proporcionalidade permeia todo o sistema internacional de proteção. Disponível em: https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights. Acessado em 27 de fev. 2026. Cf. OLIVEIRA, Vicente de Paulo. **Audiência de Custódia desmistificada: influxos e contrafluxos na Investigação Policial à luz dos Direitos Humanos.** Disponível em: https://doi.org/10.5281/zenodo.19603643 e em https://www.sindepol.com.br/artigos/audiencia-de-custodia-desmistificada-influxos-e-contrafluxos-na-investigacao-policial-a-luz-dos-direitos-humanos/. Acessado em 19 de abr. 2026.

[31] DRIVER, G. R.; MILES, J. C. **The Babylonian Laws. Eugene**: Wipf & Stock Pub, 2007. Vols. 1 e 2. A estela foi descoberta em 1901-1902 em Susa (atual Irã) pela expedição de Jacques de Morgan.

[32] **CÓDIGO DE HAMMURABI**. Disponível em: https://www4.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/dpcdh/Normas_Direitos_Humanos/CÓDIGO%20DE%20HAMURABI.pdf. Acessado em: 22 de abr. de 2026.

os homens de cabeça negra e iluminar a terra".[33] A fórmula repete, com variações cosmogônicas, a mesma estrutura axiológica de Ur-Nammu: a lei como instrumento de proteção do vulnerável contra o arbítrio do poderoso.

Três aspectos do Código de Hammurabi merecem destaque específico na perspectiva da genealogia da dignidade:

A uma: a lei do talião (*lex talionis*) — frequentemente mal interpretada como expressão de crueldade primitiva — representa, em seu contexto histórico e dogmático jurídico, um avanço civilizatório singular: ao estabelecer que a punição deve ser proporcional e equivalente à ofensa (*"olho por olho, dente por dente"*)[34], o código introduz um limitador do poder punitivo que impede a vingança desmesurada e protege o ofensor de pena superior à sua culpa.[35] É, em outros termos, mais um embrião histórico do princípio da proporcionalidade das penas.

A duas: o código estabelece distinções de tratamento jurídico baseadas na condição social (*awilum*, *mushkenum* e *wardum* — homem livre, semilivre e escravo) revela, simultaneamente, o reconhecimento de uma hierarquia social e a existência de proteções jurídicas mínimas mesmo para o estrato mais baixo. Os escravos possuíam direitos processuais elementares, podiam contrair matrimônio com pessoas livres e tinham reconhecida a capacidade de adquirir bens.[36] A tensão entre hierarquia social e proteção mínima universal é, precisamente, a tensão que atravessará toda a história da dignidade humana até sua universalização pela DUDH de 1948.

---

[33] Tradução livre do prólogo do Código de Hammurabi. Cf. ROTH, Martha T. **Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor**. 2. ed. Atlanta: Society of Biblical Literature, 1997.

[34] CÓDIGO DE HAMURABI: **Texto Original (Transliteração do Acádio)**. Art. 196: *šumma awīlum īn mār awīlim uḫtappid īnšu uḫappadū.*; Art. 200: *šumma awīlum šinnat awīlim mēḫrišu ittašī šinnatsu innaššī.*

[35] WESTBROOK, Raymond. **A History of Ancient Near Eastern Law**. Leiden: Brill, 2003. v. 1. O autor demonstra que a *lex talionis* mesopotâmica funcionava como limitador do poder punitivo, impedindo a vingança desmesurada. No idioma acadiano original (Código de Hamurabi, art. 196), a proporcionalidade materializa-se na máxima: *"šumma a-wi-lum i-in DUMU a-wi-lim uh-tap-pi-id, i-in-šu ú-ha-ap-pa-du"* ("Se um homem destrói o olho de outro, destruirão o seu olho"). A racionalidade limitadora desaguaria séculos depois no Direito Romano (Lei das XII Tábuas, Tábua VIII): *"Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto"*. Também disponível em: https://www.academia.edu/22450946/A_HISTORY_OF_ANCIENT_NEAR_EASTERN_LAW_BY_H_ALTENMÜLLER_ET_AL_whole_volume_. Acessado em 05 de abr. de 2026.

[36] ROTH, Martha T. **Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor**. 2. ed. Atlanta: Society of Biblical Literature, 1997. As disposições sobre escravos (arts. 175-176, 280-282) revelam um sistema de proteções mínimas. O Código de Hamurabi, em seu idioma original (acadiano), assevera no artigo 175 o direito ao casamento misto: *"šumma lu warad [...] mārat awīlim īhuz-ma"* (Se um escravo toma por esposa a filha de um homem livre). Ademais, o artigo 176 protege a meação do patrimônio constituído pelo escravo: *"mi-im-ma ša mu-tu-um u a-ša-tum [...] ir-šu-ú"* (tudo o que o marido e a esposa adquiriram [juntos]). A estratificação estamental não anulava, por completo, a personalidade jurídica.

Por fim, as disposições sobre responsabilidade profissional — particularmente as relativas a médicos (arts. 215–225) e construtores (arts. 229–233) — introduzem o conceito de responsabilidade proporcional ao dano causado, antecipando estruturas lógicas que o direito moderno reconhecerá como responsabilidade civil objetiva e subjetiva.[37]

2.2.3. Os Vedas e as Leis de Manu: o *Dharma* como ordem moral universal.

No subcontinente indiano, contemporaneamente às civilizações mesopotâmicas, desenvolvia-se uma das tradições filosófico-jurídicas mais sofisticadas da Antiguidade: a tradição védica. Os Vedas (c. 1500–1200 a.C.), conjunto de textos sagrados em sânscrito que constituem o fundamento da tradição hinduísta, introduzem o conceito de *dharma* — termo de extraordinária riqueza semântica que designa, simultaneamente, a ordem cósmica, a lei moral universal, o dever ético individual e a norma jurídica.[38]

O *dharma* védico guarda analogia estrutural com a *Maat* egípcia: em ambos os casos, trata-se de uma ordem que transcende a vontade humana e à qual tanto o governante quanto o governado estão submetidos. A diferença fundamental reside na tensão interna da tradição indiana: enquanto o *dharma* universal proclama a igualdade essencial de todos os seres humanos como portadores de *Atman* (alma universal), as Leis de Manu (*Manusmṛti*, c. 200 a.C.–200 d.C.) codificam o sistema de castas (*varna*) como ordem social hierárquica de origem divina — recriando, com ainda mais vigor, uma das contradições mais duradouras da história do pensamento jurídico: a tensão entre igualdade ontológica e desigualdade normativa.[39] Vale repisar: desde *Maat* e o proto-positivismo jurídico egípcio já se tem documentada este contrassenso.

Esta tensão não é estranha ao pensamento jurídico ocidental: ela reaparecerá na Grécia clássica (cidadãos livres e escravos), em Roma (patrícios e plebeus), na Idade Média (nobreza e servos) e na modernidade (proprietários versus não-proprietários, homens versus mulheres, caucasianos versus etnias várias, etc.). A história da dignidade humana é, em larga medida, a

---

[37] COMPARATO, Fábio Konder. **A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos.** 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. O autor identifica os primeiros traços de uma responsabilidade jurídica fundada na proteção do vulnerável.
[38] OLIVELLE, Patrick. **Manu's Code of Law: A Critical Edition and Translation of the Mānava-Dharmaśāstra**. Oxford: Oxford University Press, 2004.
[39] AMBEDKAR, B. R. **Annihilation of Caste**. Classic edition. New Delhi: General Press, 2021.

história da progressiva superação de contradições — da afirmação retórica da igualdade à sua efetivação normativa formal e substantiva[40].

Os *Upanishads* (c. 800–200 a.C.), textos filosóficos que aprofundam a reflexão védica, avançam decisivamente nessa direção ao afirmar a identidade entre o *Atman* individual e o *Brahman* universal — a alma de cada ser humano como manifestação do princípio absoluto que sustenta o cosmos.[41] Esta afirmação metafísica possui implicações ético-jurídicas de alcance extraordinário: se todo ser humano é manifestação do absoluto, nenhuma pessoa humana pode ser tratada como mero instrumento — intuição que Kant formulará, aproximadamente dois milênios depois, como imperativo categórico que será o marco e norte de inflexão civilizatória.

2.2.4. O Zoroastrismo: *Asha,* a verdade como fundamento da ordem justa.

Na Pérsia antiga, o profeta Zaratustra (c. 628–551 a.C. — datas disputadas pela historiografia)[42] fundou uma tradição religiosa e filosófica de extraordinária originalidade: o Zoroastrismo, cujos textos sagrados — os *Gathas*, hinos compostos pelo próprio Zaratustra, e o *Avesta*, corpus mais amplo da tradição — introduzem o conceito de *Asha* como princípio ordenador do cosmos e da ética humana.

Asha designa, isocronicamente, a verdade, a ordem justa, a retidão moral e a harmonia cósmica — estrutura semântica que, ademais, ecoa a *Maat* egípcia e o *dharma* védico. Mas o Zoroastrismo avança em uma direção que o distingue de todas as tradições anteriores: a afirmação do livre-arbítrio humano como fundamento da responsabilidade moral. Para Zaratustra, cada ser humano é chamado a escolher livremente entre *Asha* (verdade, ordem, bem)

---

[40] A distinção entre igualdade formal (perante a lei) e material/substantiva (na lei e por meio da lei) é basilar no constitucionalismo moderno, visando corrigir distorções históricas. Cf. PIOVESAN, Flávia. **Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional**. 24. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2026.

[41] RADHAKRISHNAN, Sarvepalli. **The Principal Upanishads**. Londres: George Allen & Unwin. Reprint edition. Amherst/NY: Prometheus Books UK. 1992. A fórmula "Tat tvam asi" ("Tu és isso" — Chandogya Upanishad 6.8.7) é a expressão mais concisa desta identidade.

[42] BOYCE, Mary; GRENET, Frantz. **A history of Zoroastrianism: Zoroastrianism under Macedonian and Roman rule. (Handbook of Oriental Studies. Section 1: The Near and Middle East; 8)**. 1. ed. Leiden: Brill, 1991. Adota-se aqui a datação clássica, em que pese relevantes estudos mais recentes indicativos de que Zarathushtra teria vivido entre os anos 1.500 – 1.000 a. C. com base em análises linguísticas dos hinos *Gathas* (parte do *Avestá*). Cf. Online em: https://www.avesta.org/yasna/yasna.htm#y43. Acessado em 19 de abr. de 2026.

e *Druj* (mentira, caos, mal) — e esta escolha é intransferível, irredutível a qualquer determinismo de gênero, social, étnico ou hierárquico.[43]

A relevância desta afirmação para a genealogia da dignidade é imensa: ao fundar a responsabilidade moral no livre-arbítrio individual — e não na posição social, na origem étnica ou na vontade dos deuses —, o Zoroastrismo avança, embrionária e teologicamente, em ideário que Kant formulará, filosófica e conceitualmente: a autonomia da vontade racional como fundamento da dignidade humana.

A influência histórica do Zoroastrismo sobre as tradições subsequentes é documentada e significativa. O Império Aquemênida (c. 550–330 a.C.), sob Ciro II, Dario I e Xerxes I, difundiu o pensamento zoroástrico por todo o Oriente Próximo, incluindo a Judeia, exercendo influência reconhecida sobre o desenvolvimento do judaísmo pós-exílico. Particularmente nos conceitos de escatologia, dualismo moral e responsabilidade individual.[44] Esta influência é um dos elos de transmissão cultural mais relevantes para compreender a formação do pensamento moral que chegará, por via judaica e helenística, à filosofia grega clássica.

2.2.5. A Torah e o Decálogo mosaico: A *Imago Dei* como fundamento da igualdade essencial.

Entre as tradições do Oriente Próximo, a judaica, percuti influência direta e duradoura sobre a genealogia ocidental da dignidade humana. O núcleo desta influência não ancora-se somente nas disposições jurídicas do Pentateuco[45]. Deveras: a afirmação teológica de alcance universal e revolucionário, inscrita no primeiro capítulo do Gênesis (séc. X–VI a.C., na forma

---

[43] DUCHESNE-GUILLEMIN, Jacques. **The Hymns of Zarathustra**. Londres: John Murray, 1952. O livre-arbítrio (*xvaetvadatha*) como fundamento da responsabilidade moral é um dos traços mais originais do Zoroastrismo. Cf. Online em: https://www.avesta.org/yasna/yasna.htm#y43. Acessado em 19 de abr. de 2026.

[44] BOYCE, Mary; GRENET, Frantz. **A history of Zoroastrianism: Zoroastrianism under Macedonian and Roman rule. (Handbook of Oriental Studies. Section 1: The Near and Middle East; 8)**. 1. ed. Leiden: Brill, 1991. A influência zoroástrica sobre o judaísmo pós-exílico é documentada nos livros de Daniel, Ezequiel e nos escritos apocalípticos.

[45] ALTER, Robert. **The Five Books of Moses: A Translation with Commentary.** New York: W. W. Norton & Company, 2008. O Pentateuco (Torah) estabelece marcos jurídicos de proteção ao vulnerável, como o ano sabático e o jubileu, que impediam a escravidão perpétua por dívidas.

redacional final):*"Deus criou o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou."* (Gn 1:26-27)[46].

A fórmula hebraica *tzelem Elohim* — imagem de Deus, que a Vulgata latina traduzirá como *imago Dei* — constitui o fundamento teológico mais poderoso já formulado para a igualdade essencial de todos os seres humanos. Notável, mas não novel, seu alcance: igualdade em dignidade absorta de perspectiva de gênero. Eis que se todo ser humano — independentemente de sexo, origem, condição social ou capacidade física — é criado à imagem de Deus, então todos possuem uma só dignidade, não derivativa de convenção social, mérito individual ou de reconhecimento estatal: advém de sua própria constituição ontológica.[47]

As implicações jurídicas desta afirmação são rastreáveis com precisão ao longo da história do direito ocidental. É ela o ideário teológico propedêutico e necessário que fundamentará, séculos depois, a síntese tomista da dignidade como *imago Dei*; é ela que Pico della Mirandola vergará no *Discurso sobre a Dignidade do Homem* (1486); é ela que a Declaração de Independência americana de 1.776 secularizará na fórmula *"all men are created equal"*; e é ela que ressurgirá, em linguagem jurídico-positiva, no art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 — *"Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos"*.

Resta, porém, observar que é Kant o lastro inequívoco e inexorável de maior envergadura e concretude causais dos institutos jurídicos mencionados em sua construção filosófico-dogmática.

O Decálogo (séc. XIII a.C., segundo a tradição bíblica) — as Dez Palavras (*Aseret HaDibrot*) reveladas a Moisés no Sinai — introduz, por sua vez, uma estrutura normativa de extraordinária sofisticação: a distinção entre deveres para com Deus (primeira tábua) e deveres para com o próximo (segunda tábua). Proibindo-se expressamente: homicídio, furto, falso testemunho e cobiça.[48] Esta estrutura binária — que separa a esfera religiosa da esfera ética

---

[46] BÍBLIA. Português. **Bíblia de Jerusalém**. Tradução de vários autores. 1 ed. São Paulo: Paulus, 2002. A fórmula hebraica *tzelem Elohim* fundamenta a proibição do homicídio e o mandamento de tratar cada ser humano como um mundo inteiro.

[47] SARLET, Ingo Wolfgang. **Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988**. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2024.

[48] Êxodo 20:1-17; Deuteronômio 5:6-21. Online em: https://www.bible.com/. Acessado em 22 de abr. 2026. A estrutura binária do Decálogo é analisada por diversos juristas contemporâneos. Cf. Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, Dalmo de Abreu Dallari, Tercio Sampaio Ferraz Junior e COMPARATO, Fábio Konder. **A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos.** 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2019**.**

interpessoal — antecipa, em linguagem teológica, a distinção moderna entre direito e moral, e a proteção da vida, da propriedade e da honra como bens jurídicos fundamentais.

O Livro do Levítico (c. séc. VI–V a.C.) avança: o mandamento *"Amarás o teu próximo como a ti mesmo"* (Lv 19:18) [49]— que *Verbum Caro Factum Est* (o logos encarnado, sob o prisma filosófico científico deste articulado) — identificará como o segundo maior mandamento (Mt 22:39) e que a tradição rabínica elevará à condição de princípio hermenêutico central da Torah. Constitui, vinque-se, a formulação mais antiga e mais radical do princípio da alteridade como fundamento da ética: o outro não é objeto de minha ação, mas sujeito de minha obrigação moral.[50] É precisamente este princípio que Emmanuel Lévinas, dois milênios e meio depois, reconstruirá em bases fenomenológicas como fundamento da ética da responsabilidade pelo rosto do outro.

2.2.6. A Diáspora Judaica e as e as rotas de transmissão cultural: o elo entre Oriente e Ocidente.

A questão dos elos de transmissão cultural entre as tradições orientais e o pensamento grego clássico é, num só jacto, faceta das mais fascinantes e disputadas da história das ideias. Durante muito tempo, a historiografia ocidental — marcada pelo que Edward Said denominou *orientalismo* — tendeu a tratar a filosofia grega como fenômeno autóctone. Assim, propendia-se a crer que Sócrates, Platão e Aristóteles tivessem elaborado seus sistemas hermeticamente, sem contato com as tradições intelectuais que os precederam e os circundavam.[51] A historiografia contemporânea, mais rigorosa, demonstrou a insustentabilidade desta tese.

Os elos de transmissão são múltiplos e documentados:

Achado inaugural: o contato egípcio-grego. A presença grega no Egito é documentada desde o século VII a.C., com o estabelecimento da colônia de Náucratis no delta do Nilo (c. 620

[49] Cf. Bíblia Sagrada. **Bíblia Online** em: https://www.bible.com/pt/bible/compare/LEV.19.18. Acessado em 22 de abr. 2026.
[50] LÉVINAS, Emmanuel. **Totalidade e Infinito**. Tradução de José Pinto Ribeiro. 1 ed. Lisboa: Edições 70, 2008. A reconstrução fenomenológica levinasiana tem raízes na tradição judaica da responsabilidade pelo *anawim* (o vulnerável).
[51] SAID, Edward W. **Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente**. Tradução de Rosaura Eichenberg. Ed. bolso São Paulo: Companhia das Letras (Companhia de Bolso), 2007.

a.C.)[52]. Filósofos como Tales de Mileto, Pitágoras e Platão são descritos pelas fontes antigas como tendo estudado no Egito. informação que a historiografia moderna trata com cautela, mas não descarta inteiramente.[53] O que é incontestável é que o pensamento egípcio — incluindo a *Maat* — era acessível aos gregos por via comercial, diplomática e intelectual.

Achado subsequente, de maior acuidade, e densidade analítica: a diáspora judaica. A deportação babilônica (586 a.C.), seguida da dispersão progressiva das comunidades judaicas pelo Mediterrâneo oriental, criou pontos de contato entre o pensamento hebraico e o pensamento grego que se intensificarão no período helenístico[54]. A Septuaginta — tradução da Torah para o grego, realizada em Alexandria entre os séculos III e II a.C. — é o documento mais eloquente desta fusão cultural: ela tornou o pensamento teológico-jurídico hebraico acessível ao mundo helênico e, por via inversa, expôs o judaísmo às categorias filosóficas gregas.[55] Fílon de Alexandria (c. 20 a.C.–50 d.C.) será o símbolo desta síntese: judeu de formação e grego de linguagem, ele construirá uma ponte filosófica entre a *imago Dei* hebraica e o *Logos* platônico que influenciará decisivamente o pensamento cristão primitivo e, por esta via, toda a tradição escolástica medieval[56].

Observe-se também a mediação persa. O Império Aquemênida (550–330 a.C.) — que em seu apogeu controlava territórios que iam da Índia ao Egito e à Trácia — funcionou como extraordinária plataforma de circulação de ideias entre o Oriente e o mundo grego. As Guerras Médicas (490–479 a.C.) intensificaram o contato cultural entre persas e gregos — e com ele a circulação de ideias filosóficas, religiosas e jurídicas. O pensamento zoroástrico, em particular, chegou ao mundo grego por esta via, influenciando correntes filosóficas como o pitagorismo e, posteriormente, o neoplatonismo.[57]

---

[52] BOARDMAN, John. **The Greeks Overseas: Their Early Colonies and Trade**. 4. ed. London: Thames and Hudson, 1999. A presença comercial e cultural grega no Egito é fartamente documentada pela arqueologia.
[53] DIÓGENES LAÉRCIO. **Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres.** Tradução de Mário da Gama Kury. Brasília: UnB, 2008; Cf. BURKERT, **Walter. The Orientalizing Revolution: Near Eastern Influence on Greek Culture in the Early Archaic Age**. 1 ed. rev. Cambridge: Harvard University Press, 1998.
[54] GRUEN, Erich S. **Heritage and Hellenism: the reinvention of Jewish tradition**. 1 ed. Berkeley: University of California Press, 1998.
[55] PHILO OF ALEXANDRIA. **On the Creation of the World (De Opificio Mundi),** vol. 1. Tradução de F. H. Colson e G. H. Whitaker. Cambridge: Harvard University Press (Loeb Classical Library), 1929. Também Disponível em: https://scaife.perseus.org/reader/urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg001.1st1K-eng1:1-5. Acessado em 05 de mar. 2026.
[56] WOLFSON, Harry Austryn. **Philo: foundations of religious philosophy in Judaism, Christianity, and Islam**. 4 ed. rev. Cambridge: Harvard University Press, 1962. Fílon estabelece a ponte entre a teologia hebraica e o *Logos* grego.
[57] WEST, M. L. **Early Greek Philosophy and the Orient (Ilustrate)**. Oxford: Oxford University Press, 2001. O autor documenta as influências orientais sobre o pensamento pré-socrático.

Pro derradeiro, as rotas comerciais fenícias. Os fenícios — povo semita do litoral mediterrâneo oriental, cujo alfabeto é o ancestral direto do grego e do latino — funcionaram durante séculos como intermediários culturais entre o Oriente e o Ocidente, precipuamente entre XII a.C. e VIII a.C. Suas rotas comerciais, que chegavam à Ibéria e ao norte da África, transportavam não apenas mercadorias, mas ideias, narrativas e instituições jurídicas que alimentaram o desenvolvimento das cidades-estado gregas.[58] Sob a ótica dogmático jurídica observa-se o aparecimento de um proto-sistema de *lex mercatória* baseada em costumes marítimos. Os estrangeiros não mais interpelavam-se como inimigos ou escravos em potencial, respeitando avenças, integridade física e resolução pacífica de conflitos, funcionando a mercância como vetor de dignidade humana reciprocamente reconhecida. Não a espada e sangue, mas no nascente internacionalismo transcultural de respeito recíproco pela necessidade comercial.[59]

A convergência destes elos de transmissão permite afirmar, com rigor histórico, que a filosofia grega clássica não foi o *ponto de partida* da reflexão sobre a dignidade humana. Os gregos não inventaram a ideia de que o ser humano possui um valor intrínseco que nenhum poder pode legitimamente suprimir: herdaram esta intuição de tradições milenares, dotaram-na de instrumentos conceituais precisos, sistematizaram-na e transmitiram-na, soberbamente enriquecida, à civilização ocidental. É para este momento apoteótico à razão e sistematização que se volve.

2.3. O HUMANISMO GRECO-ROMANO: A RAZÃO COMO FUNDAMENTO DA DIGNIDADE.

Das margens do Nilo às ágoras de Atenas, a dignidade humana percorreu uma transformação decisiva: deixou de ser imperativo cósmico-religioso para tornar-se conquista da razão autônoma. O *Logos* substituiu o *mythos* como princípio ordenador da realidade — e com esta substituição inaugurou-se a tradição filosófica ocidental que alimentará, dois milênios e meio depois, o constitucionalismo contemporâneo.

---

[58] MOSCATI, Sabatino. **The World of the Phoenicians.** 1 ed. 'new'. Hachette: Weidenfeld & Nicolson, 1999.
[59] AUBET, Maria Eugenia. **The Phoenicians and the West: Politics, Colonies and Trade**. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

Não foi uma ruptura abrupta, senão destilação progressiva. A dignidade foi sendo elaborada na consciência humana, não como dádiva dos deuses, mas como reconhecimento gradual, construído pelo esforço especulativo de sucessivas gerações de pensadores, da excelência intrínseca do ser racional.

2.3.1. Os pré-socráticos: o primeiro ato de afirmação da dignidade.

Os pré-socráticos praticaram, antes mesmo de formulá-lo, o primeiro ato filosófico de afirmação da dignidade humana. Ao interrogarem a origem e a estrutura do cosmos mediante a razão — e não a revelação —, ao recusarem a tutela do sagrado sobre o domínio do cognoscível, afirmaram, implicitamente, mas com força argumentativa irresistível, que o ser humano é capaz de compreender o universo por suas próprias forças intelectuais. Esta afirmação é, em si mesma, uma declaração de dignidade.

O cosmos, para os pré-socráticos, possui uma estrutura racional imanente. O *Logos* de Heráclito — razão universal que ordena o fluxo incessante do devir (*panta rei*)[60] e governa a harmonia dos contrários —; o *Nous* de Anaxágoras — inteligência ordenadora que impõe forma ao caos primordial —; a harmonia numérica de Pitágoras — que revela na matemática a linguagem estrutural do real —; o *ápeiron* ordenado de Anaximandro — princípio indeterminado do qual emergem, por necessidade racional, todas as determinações do ser.[61]

Em cada um destes sistemas, o cosmos não é arbitrário nem caprichoso: é inteligível. E o ser humano — único ente capaz de participar conscientemente desta inteligibilidade — ocupa no cosmos uma posição singular, irredutível e inviolável.

---

[60] A transposição analógica do pensamento heraclitiano para a práxis da Polícia Judiciária revela uma profunda assimetria fática que se resolve na dogmática garantista. O cenário do flagrante delito — impregnado pela incandescência das paixões, pela violência crua e pela extrema volatilidade dos fatos — corporifica o autêntico *panta rei* social (o devir turbulento e caótico). Nesse epicentro de anomia transitória, o Delegado de Polícia erige-se como a materialização do *Logos* estatal: a razão jurídica ordenadora que intervém no caos para decantar a legalidade, impor a medida (o limite ao poder punitivo incipiente) e salvaguardar a dignidade humana face à barbárie. Sobre a natureza do *Logos* como princípio regulador e garantidor da medida no devir, Cf. KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; SCHOFIELD, M. **Os Filósofos Pré-Socráticos**. Tradução de Carlos Alberto Louro Fonseca. 1. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010.

[61] KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; SCHOFIELD, M. **Os Filósofos Pré-Socráticos**. Tradução de Carlos Alberto Louro Fonseca. 1. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010; Cf. SPINELLI, Miguel. **Filósofos Pré-Socráticos: primeiros mestres da filosofia e da ciência grega**. 3. ed. Porto Alegre: Edipucrs, 2012.

Heráclito formulou o corolário ético desta cosmologia com precisão lapidar: se o *Logos* é universal e todos os seres humanos participam dele pela razão, havendo, portanto, uma lei comum (*xynos nomos*) que transcende todas as leis particulares das cidades — uma lei que obriga a todos, independentemente de sua origem ou condição.[62]. É o embrião filosófico do direito natural e, por extensão, do universalismo da dignidade humana.

Anaxágoras radicalizou esta intuição ao afirmar que o *Nous* — a inteligência cósmica — é absolutamente simples, puro e autônomo: não se mistura com nada, governa tudo, e é o único princípio que existe por si mesmo.[63] O ser humano, partícipe desta inteligência universal, não pode ser reduzido a mero instrumento de forças externas — naturais, políticas ou divinas. Sua dignidade é, precisamente, esta participação no princípio ordenador do cosmos.

Pitágoras, ao demonstrar que relações matemáticas governam a harmonia musical e a estrutura do cosmos, deu-se a demonstrar que a razão humana não é apenas capaz de contemplar a ordem universal — é capaz de decifrar seus fundamentos mais profundos. A dignidade humana, neste horizonte, é a dignidade do ser que pensa racionalmente o infinito.

Foi Protágoras quem ousou a formulação mais radical desta tradição: *"o homem é a medida de todas as coisas"* (*homo mensura*).[64] Não o deus. Não o rei. Não a tradição. O ser humano, em sua racionalidade, é o critério último de avaliação da realidade. A leitura superficial — tributária da crítica platônica em *Teeteto* e *Crátilo* — reduz esta afirmação a um relativismo niilista. Com respeito e acatamento ao pensamento diverso, assevera-se: rematado desalinho.[65]

A hermenêutica contemporânea tem demonstrado que o *homo mensura* é, antes, a proclamação filosófica mais veemente da Antiguidade pré-socrática: a afirmação de que nenhuma instância — divina, política ou natural — pode reclamar autoridade sobre o ser

---

[62] Heráclito, fragmento. KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; SCHOFIELD, M. **Os Filósofos Pré-Socráticos**. Tradução de Carlos Alberto Louro Fonseca. 1. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010; Cf. SPINELLI, Miguel. **Filósofos Pré-Socráticos: primeiros mestres da filosofia e da ciência grega**. 3. ed. Porto Alegre: Edipucrs, 2012. "Todas as leis humanas se nutrem de uma só […]".

[63] Anaxágoras, fragmento. KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; SCHOFIELD, M. **Os Filósofos Pré-Socráticos**. Tradução de Carlos Alberto Louro Fonseca. 1. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010; Cf. SPINELLI, Miguel. **Filósofos Pré-Socráticos: primeiros mestres da filosofia e da ciência grega**. 3. ed. Porto Alegre: Edipucrs, 2012.

[64] O fragmento original de Protágoras (DK 80 B1) é transmitido por Platão: "O homem é a medida de todas as coisas". Cf. PLATÃO. **Teeteto**. Tradução de Adriana Manuela Nogueira e Marcelo Boeri. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2015.

[65] A hermenêutica contemporânea revisita Protágoras afastando o relativismo niilista, identificando a afirmação da perspectiva humana como horizonte irredutível de toda cognição. Cf. KERFERD, G. B. **O Movimento Sofista.** Tradução de Margarida Oliva. 1 ed. São Paulo: Loyola, 2004.

humano sem submeter-se ao crivo de sua razão. A dignidade humana, portanto, não pode ser subordinada a nenhum poder externo que não se justifique perante a inteligência humana.

2.3.2. Sócrates: A Dignidade como conquista da interioridade.

É sobre este substrato cosmológico — construído ao longo de séculos de investigação racional e milênios de especulação teológica — que Sócrates erguerá a mais significativa das revoluções filosóficas: a virada para a interioridade. Ao deslocar o eixo da investigação do cosmos para o ser humano, condensando em seu imperativo fundador *"Conhece-te a ti mesmo"* (*gnôthi seautón*) uma vasta antropologia filosófica, Sócrates não abandona a tradição pré-socrática — interioriza-a, aprofunda-a e radicaliza-a.

A dignidade humana, apodicticamente, não reside na posição do ser humano no cosmos, nem em sua participação abstrata no *Logos* universal. Reside na qualidade de sua relação consigo mesmo: o homem que examina sua vida, que interroga suas crenças, que recusa a comodidade da *doxa* — a opinião não examinada, confortável e acrítica — em favor da busca rigorosa da *aletheia*, realiza sua dignidade mais profunda. Não porque seja virtuoso: porque *busca* sê-lo.

O homem que não examina a própria vida — poderoso, rico e aclamado que seja — vive em estado de indigência ontológica. Possui tudo, exceto a si mesmo. A sentença da *Apologia* — *"uma vida sem exame não merece ser vivida"* (38a)[66] — é, em sua aparente simplicidade, uma formulação precisa, intransigente e exigente de dignidade humana que a filosofia antiga produziu até aquele período. A dignidade não é um dado que se recebe ao nascer: é uma conquista permanente e agonística, fruto da vivência cotidiana de si e do outro, dialogicamente conduzida pela maiêutica[67] em direção à dignidade que habita cada ser humano — ainda que, a priori, não reconhecida como tal pelo próprio sujeito que a porta.

---

[66] PLATÃO. **Apologia de Sócrates e Críton**. Tradução de Manuel de Oliveira Pulquério. 3 ed. Lisboa: Edições 70, 2024. No original grego (clássico antigo, Ático): "ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ" — "uma vida sem exame não merece ser vivida pelo homem".

[67] A maiêutica (*maieutiké*) pressupõe que a verdade — e com ela a dignidade — não é ensinada de fora, mas despertada de dentro. Cf. PLATÃO. **Teeteto**. Tradução de Adriana Manuela Nogueira e Marcelo Boeri. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2015.

2.3.3. Platão: A Metafísica da Dignidade e a Ontologia da Libertação.

Platão, herdeiro e sistematizador do legado socrático, elevará esta concepção a um plano metafísico de extraordinária profundidade e consequência. Em sua teoria das Formas, o mundo sensível que percebemos pelos sentidos é apenas a sombra imperfeita de uma realidade inteligível superior: o mundo das Formas eternas, imutáveis e perfeitas, acessíveis exclusivamente pela razão.[68]

O ser humano, no constructo platônico, é um ser bipartido e tensionado: sua alma imortal pertence ao mundo das Formas, donde veio e para onde aspira retornar, enquanto seu corpo mortal o vincula ao mundo das aparências.[69] Esta tensão não é tragédia — é vocação. A dignidade humana reside precisamente nesta tensão ascensional: na capacidade da alma de se libertar progressivamente das ilusões do sensível e de ascender, mediante a *paideia*[70] filosófica, ao conhecimento do Bem supremo — Forma das Formas, princípio de toda realidade e de todo valor.

A Alegoria da Caverna não é apenas uma epistemologia: é uma ontologia da dignidade e uma ética da responsabilidade.[71] O cativo que se liberta das correntes, que enfrenta a dor da luz e retorna à caverna para libertar os demais, não age por obrigação lógica. Age por reconhecimento de que a dignidade conquistada impõe o dever de lutar pela dignidade dos que ainda permanecem acorrentados. Platão, dois milênios e quatro séculos antes da Constituição Federal de 1988, já havia compreendido que a dignidade humana não é apenas um direito individual: é um imperativo de solidariedade civilizatória.

2.3.4. Aristóteles: A Dignidade como *enteléquia* e fundamento do ordenamento jurídico.

---

[68] PLATÃO. **A República.** Tradução de Edson Bini. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Edipro, 2019.
[69] PLATÃO. **Fédon.** Tradução de Carlos Alberto Nunes. 3. ed. Belém: EDUFPA, 2011.
[70] JAEGER, Werner. **Paideia: a formação do homem grego.** Tradução de Artur M. Parreira. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. O termo designa a formação integral orientada para a excelência (*areté*).
[71] PLATÃO. **A República.** Tradução de Edson Bini. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Edipro, 2019. A leitura da Alegoria da Caverna como ética da responsabilidade é sustentada pela estrutura narrativa: o filósofo retorna à caverna por imperativo ético de solidariedade. Cf. JAEGER, Werner. **Paideia: a formação do homem grego.** Tradução de Artur M. Parreira. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

Aristóteles, o mais sistemático dos três e o mais próximo da experiência concreta, recusará o dualismo platônico sem abandonar a centralidade da razão como fundamento da dignidade humana. Com a precisão analítica, propôs na obra *Ética a Nicômaco*, que o ser humano é, por natureza, *zôon politikón* e *zôon logikón*: animal político e animal racional, cuja natureza mais profunda só se realiza plenamente na *polis* e mediante o exercício da razão[72].

A *eudaimonia* — traduzida insatisfatoriamente como "felicidade", mas que designa com maior precisão o florescimento humano pleno — é o *telos* do ser humano: não um estado passivo de prazer ou bem-estar, mas a atividade excelente da alma segundo a virtude. Quem impede o ser humano de alcançar sua *eudaimonia* não apenas lhe causa dano — atenta contra sua natureza mais profunda, contra sua dignidade intrínseca e extrínseca. [73]

A dignidade humana aristotélica é, portanto, teleológica e performativa: não é um dado estático que o ser humano possui pelo simples fato de existir, mas uma potência que se atualiza — ou se frustra — no exercício concreto das virtudes intelectuais e morais. Esta concepção de dignidade como *enteléquia*[74] — como atualização progressiva de uma potência inscrita na natureza humana — é o elo filosófico direto entre a teologia milenar e cosmologia pré-socrática com conceito jurídico moderno de dignidade humana.[75]

E aqui reside a contribuição aristotélica mais fecunda para o constitucionalismo contemporâneo: se a dignidade é *enteléquia* — potência que precisa ser atualizada —, então o ordenamento jurídico não pode limitar-se a respeitá-la como dado abstrato. Tem o dever ativo de promover condições — legais, materiais, institucionais e culturais — que permitam ao ser humano realizar seu potencial racional e moral em sua plenitude. A dignidade, em Aristóteles, já exige o que o constitucionalismo do século XX denominará direitos fundamentais de segunda dimensão — vinte e três séculos antes de sua positivação.

2.3.5. Os Estoicos: A Dignidade universal e o cosmopolitismo da razão.

[72] ARISTÓTELES. **Ética a Nicômaco**. Tradução de António de Castro Caeiro. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2009.
[73] A ARISTÓTELES. **Ética a Nicômaco**. Tradução de António de Castro Caeiro. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2009.
[74] ARISTÓTELES. **Metafísica**. Tradução de Geovanni Reale. 1. ed. São Paulo: Loyola, 2022. Enteléquia (*ἐντελέχεια*) designa o estado de plena realização de um ser que atingiu seu fim (*telos*).
[75] SARMENTO, Daniel. **Dignidade da Pessoa Humana: conteúdo, trajetórias e metodologia**. 3 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024.

Foi com o estoicismo que o conceito de *dignitas humana* alcançou, pela primeira vez na história do pensamento, contornos verdadeiramente universais. Não a dignidade do cidadão ateniense, do homem livre romano, do sábio platônico: a dignidade de todo ser humano, em qualquer condição, em qualquer lugar, em qualquer tempo. O estoicismo desenvolveu-se ao longo de três períodos históricos distintos, cada qual com contribuições específicas para esta genealogia.[76]

Zenão de Cítio e o Estoicismo Antigo (c. 300 a.C.) fundaram a concepção de um *Logos* universal — razão cósmica que permeia e ordena toda a realidade — da qual o ser humano participa por sua própria racionalidade. Desta participação deriva a *oikeiôsis*[77]: o sentimento de pertencimento progressivo que se expande do 'eu' para a família, da família para a cidade e da cidade para a humanidade inteira. O fundamento filosófico do cosmopolitismo preleciona que se toda pessoa humana participa do mesmo *Logos* cósmico, portanto compartilha uma dignidade comum, anterior e superior a qualquer distinção de origem, condição ou status social. A virtude — não a riqueza, o berço ou o poder — é o único critério legítimo de excelência humana.

Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio — representantes do Estoicismo Romano — aprofundaram esta concepção em direção à sua aplicação ética concreta.

Epicteto — escravo liberto que se tornou um dos maiores filósofos da Antiguidade —, a dignidade humana atinge sua formulação mais radical: o *hegemonikon*, a faculdade diretriz da alma, permanece absolutamente livre mesmo sob a escravidão física mais completa.[78] Nenhum poder externo pode suprimir a liberdade interior do ser humano que governa sua razão. Eis a dignidade como fortaleza interior inexpugnável, que antecipa, em dezoito séculos, o que o constitucionalismo moderno denominará núcleo essencial dos direitos fundamentais.

Marco Aurélio, governando o maior império do mundo antigo, registrava nas *Meditações* — escritas para si mesmo, sem audiência, sem retórica de tribuna — a igualdade essencial entre todos os seres humanos enquanto partícipes do *Logos* universal.[79] A

---

[76] LONG, A. A. **Hellenistic Philosophy: Stoics, Epicureans, Sceptics**. 2. ed. Berkeley: University of California Press, 1986.
[77] O conceito de *oikeiôsis* designa o pertencimento progressivo à humanidade.
[78] EPICTETO. **Manual de Epicteto (Encheiridion)**. Tradução de Édson Bini. São Paulo: Edipro, 2021.
[79] MARCO AURÉLIO. **Meditações**. Tradução de Jaime Bruna e Luciana Pedenzi. 1 ed. São Paulo: PanaPaná, 2025.

autenticidade deste testemunho — produzido no ápice do poder, sem destinatário externo — confere às *Meditações* uma envergadura singular na história da dignidade humana.

Sêneca, nas *Cartas a Lucílio*, formulou o conceito de *humanitas* — a dignidade compartilhada por todos os seres humanos independentemente de origem ou condição — com concisão que nenhuma paráfrase supera: *"Homines sunt; ita illos tracta"* — "São homens; trata-os como tais."[80] Dito a propósito dos escravos. A distância histórica não apaga a continuidade axiológica: esta formulação do século I d.C. ressoa diretamente no art. 5º da Constituição Federal de 1988.

2.3.6. O Direito Romano: da *Dignitas* airistocrática à *Dignitas Honinis* universal.

O direito romano recebeu a herança filosófica grega e a converteu em categoria jurídica. Este processo de conversão — da intuição moral à filosofia, do conceito aos instituto dogmático normativo positivo — constitui o elo histórico mais relevante entre a genealogia filosófica da dignidade e sua posterior constitucionalização. Sem compreendê-lo, não se compreende por que a dignidade humana chegou ao texto constitucional com a força normativa que possui.

No direito romano arcaico e republicano, o termo *dignitas* referia-se à honra, ao prestígio e à posição social — categoria aristocrática e essencialmente relacional, vinculada ao reconhecimento público da excelência cívica e política.[81] Era um atributo conquistado, não inato; conferido pela comunidade, não inerente à natureza humana. A *dignitas* do senador romano era incomparavelmente superior à do liberto — e ambas, superiores à do escravo, que, juridicamente, não era pessoa: era coisa.

O conceito romano de *persona* — sujeito jurídico dotado de capacidade de direitos e obrigações — constituiu importante marco do reconhecimento formal da individualidade humana pelo direito positivo.[82] Este reconhecimento era, contudo, estruturalmente limitado e internamente antitético: a *capitis deminutio* — a perda da personalidade jurídica pela escravidão (*maxima*), pela perda da cidadania (*media*) ou pela alteração do status familiar (*minima*)[83] —

---

[80] SÊNECA, Lúcio Aneu. **Cartas a Lucílio**. 7 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2021.
[81] GILISSEN, John. **Introdução Histórica ao Direito**. 8. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008.
[82] GAIO. **Institutas**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
GAIO. **Institutas**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. Para aprofundamento dogmático sobre a perda da personalidade jurídica em Roma.

demonstrava que a *persona* romana não era atributo universal e inalienável do ser humano, mas concessão do ordenamento jurídico, portanto, revogável. A contradição entre o reconhecimento formal da *persona* e a institucionalização da escravidão constitui o limite histórico mais revelador do direito romano: a *dignitas* era ainda um privilégio, não um direito.

Foi Cícero quem operou a transformação conceitual decisiva. Sob influência direta do estoicismo médio de Panécio — que chegou a Roma por intermédio do Círculo dos Cipiões — , em *De Officiis* (I, 105-106), Cícero afirma que a natureza dotou o ser humano de razão e que desta razão deriva sua superioridade sobre os demais animais e, consequentemente, sua *dignidade intrínseca*.[84] A *dignitas hominis* ciceroniana não é mais atributo social conquistado pelo mérito cívico: é qualidade inerente à natureza racional do ser humano, impondo deveres morais e responsabilidades cívicas a todos, independentemente de sua posição na hierarquia social. Trata-se, em rigor, de marco divisor da formulação jurídico-filosófica da dignidade humana como categoria universal na tradição ocidental.[85]

O legado romano para o constitucionalismo ocidental não se transmitiu diretamente, mas por via de uma cadeia de recepções históricas sucessivas e identificáveis: o direito romano foi preservado e sistematizado pelo direito canônico medieval; redescoberto e ensinado nas universidades europeias a partir de Bolonha, no século XI; recepcionado pelos jusnaturalistas modernos — Grócio, Pufendorf e Wolff — que o converteram no substrato filosófico do constitucionalismo iluminista.[86] Este, por sua vez, alimentou os processos constituintes dos séculos XVIII e XIX, culminando na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e, por via desta, no art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988.

A *dignitas* de Cícero e a *humanitas* de Sêneca percorreram, assim, vinte e dois séculos antes de se tornarem norma constitucional positiva no Brasil. Esta não é uma curiosidade histórica: é a demonstração de que os princípios jurídicos mais fundamentais possuem raízes tão profundas que nenhuma conjuntura política pode suprimi-las — apenas ignorá-las, com as consequências que a história registra com implacável regularidade.

---

[84] CÍCERO, Marco Túlio. **Dos Deveres (De Officiis)**. Tradução de João Mendes Neto. São Paulo: Edipro, 2019.
[85] SARLET, Ingo Wolfgang. **Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988**. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2024.
[86] HESPANHA, António Manuel. **Cultura Jurídica Europeia: síntese de um milênio**. 1ª ed. São Paulo: Almedina Brasil, 2012. A obra demonstra com rigor como o direito canônico e as universidades medievais operaram a recepção do direito romano para a modernidade. Cf. DEL VECCHIO, Giorgio. **Lições de Filosofia do Direito**. Tradução de António José Brandão. 5. ed. Coimbra: Armênio Amado, 1979. Disponível em: https://www.studocu.com/pt/document/universidade-de-lisboa/historia-do-direito-portugues/licoes-de-filosofia-do-direito-giorgio-del-vecchio-b/158539882**.** Acessado em: 03 de mar. 2026.

3. A ESCOLÁSTICA MEDIEVAL, O ILUMINISMO KANTIANO E A UNIVERSALIZAÇÃO DA DIGNIDADE.

A história da dignidade humana não é uma narrativa de progresso linear e ininterrupto. É uma história de conquistas e recuos, de formulações e silenciamentos, de afirmações filosóficas que o poder político, em seus momentos de maior brutalidade, tenta suprimir — sem jamais conseguir extinguir. Há períodos em que a dignidade humana é obscurecida pela força, em que o ser humano é reduzido à condição de objeto do poder — seja o poder teológico que condena à fogueira, seja o poder político totalitário que segrega, tortura e oprime nos Estado de exceção.

Este padrão histórico de tensionamento, repete-se, de maneiras e formas diferentes a cada tempo, com regularidade alarmante. Pasme-se: não é acidental. É a demonstração, pela negativa, de que a dignidade humana é o princípio que o poder autoritário precisa suprimir para se perpetuar. E é precisamente por isso que ela precisa ser compreendida, fundamentada e defendida com o rigor a que estas páginas se propõem a oferecer.

3.1. IDADE MÉDIA.

Foi na Idade Média — período de extraordinária produção intelectual nas universidades escolásticas, nos comentários filosóficos árabes e nas sínteses teológicas cristãs —, que a dignidade humana encontrou sua ressignificação mais profunda sob novo horizonte axiológico[87]. Essa maturação, contudo, não operou em um vácuo obscuro, mas foi pavimentada

[87] LE GOFF, Jacques. **Os Intelectuais na Idade Média**. Tradução de Maria Júlia Goldwasser. 1. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995. A historiografia contemporânea, notadamente a Escola dos *Annales*, refuta o epíteto iluminista de "Idade das Trevas", demonstrando a vitalidade intelectual das universidades medievais e o rigor analítico da escolástica na preservação e expansão do saber clássico. **Em contrário *sensu*** é imperioso vincar-se que a barbárie, a escravidão, a servidão e demais formas de exploração humana tirânica conviviam tensionalmente com esta realidade de estudos, preservação e produção intelectual na idade média. Assim, a tese iluminista revolucionária contra despótica deve ser equilibrada com a visão deste ensaio, otimista, mas não obliterada, sob a perspectiva da Dignidade Humana. Deveras: em muito sobrepujada no período medieval.

pela tradição Patrística, notadamente pelo platonismo cristão, que interiorizou a moralidade humana antes que a Escolástica a sistematizasse de forma definitiva.[88].

Com efeito, impõe-se reconhecer que foi Agostinho de Hipona (354–430 d.C.), em sua magistral *De Libero Arbitrio*, quem inaugurou dogmaticamente o conceito de "vontade individual". Ao deslocar o eixo da ação moral para o foro íntimo do sujeito — distanciando-se do determinismo cósmico antigo —, a Patrística agostiniana forjou a premissa antropológica inafastável para que, séculos mais tarde, o iluminismo kantiano pudesse erigir a sua basilar "autonomia da vontade".[89]

Tomás de Aquino (1225–1274), na *Summa Theologica*, argumentou que o ser humano possui dignidade por ser criado à imagem e semelhança de Deus (*imago Dei*), dotado de razão e livre-arbítrio.[90] Esta perspectiva teológica conferiu à dignidade um caráter transcendente e universal — embora ainda ancorado na fé como condição de inteligibilidade.

A contribuição tomista, contudo, é mais complexa e mais fecunda do que a simples afirmação do *imago Dei*. Tomás operou uma síntese filosófica de extraordinária consequência: recepcionou o *zôon logikón* aristotélico — o ser humano como animal racional cuja natureza se realiza no exercício da razão e na vida política — e o integrou à antropologia cristã do *imago Dei*, produzindo uma concepção de dignidade que é, simultaneamente, natural e transcendente, racional e teológica.[91]

O ser humano possui dignidade não apenas porque foi criado por Deus, mas porque foi criado à *imagem* de Deus — o que significa, para Tomás, que foi dotado de razão, de vontade livre e de capacidade de autodeterminação moral. A dignidade tomista é, portanto, inseparável da racionalidade e da liberdade — e esta inseparabilidade é o elo filosófico que conecta a escolástica medieval ao iluminismo kantiano.[92]

---

[88] GILSON, Étienne. **A Filosofia na Idade Média**. Tradução de Eduardo Brandão. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2013. Demonstra-se a continuidade ininterrupta e vital entre a interioridade forjada na Patrística e o rigor analítico que culminaria no apogeu das universidades medievais, refutando dogmaticamente o falacioso epíteto iluminista de "Idade das Trevas".

[89] AGOSTINHO, Santo. **O Livre-Arbítrio.** Coleção Patrística (vol. 8). São Paulo: Paulus, 2014. Sobre a transição ontológica da vontade agostiniana para a autonomia moderna.

[90] AQUINO, Tomás de. **Suma Teológica**. São Paulo: Loyola, 2005 (*De homine ad imaginem Dei*).

[91] MARITAIN, Jacques. **Os Direitos do Homem e a Lei Natural.** 1 ed. (Edição sucessora) São Paulo: CULTOR DE LIVROS, 2016. A obra é importante e rigorosa na compreensão da conexão entre a antropologia tomista ao constitucionalismo moderno.

[92] VILLEY, Michel. **A Formação do Pensamento Jurídico Moderno**. Tradução de Claudia Berliner. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2019. O autor demonstra como a objetividade do direito natural tomista forneceu as bases lógicas para a posterior subjetivação dos direitos na modernidade.

A consequência política desta síntese é de enorme relevância para a história do constitucionalismo: se o ser humano possui dignidade por sua natureza racional e livre — e não por concessão exclusivamente divina ou política —, então o poder temporal está limitado pelo direito natural, que lhe é precedente e transcendental. Tomás de Aquino é, neste sentido, um dos fundadores intelectuais do constitucionalismo moderno: a ideia de que o poder político está subordinado a uma ordem normativa superior — vetor que na contemporaneidade se materializa sob o dogma da supremacia constitucional — tem uma de suas raízes mais profundas na filosofia política tomista.[93]

3.1.1. Renascimento.

No Renascimento, Giovanni Pico della Mirandola (1463–1494) levará a afirmação da dignidade humana a um patamar de radicalidade filosófica sem precedentes na tradição ocidental. Em seu célebre *Discurso sobre a Dignidade do Homem* (1486) — obra que foi, ao mesmo tempo, o manifesto mais eloquente do humanismo renascentista e um desafio frontal à ortodoxia teológica medieval —, Pico formulou o argumento mais ousado que a filosofia havia produzido sobre a condição humana desde Protágoras.[94]

O argumento de Pico parte de uma premissa teológica para alcançar uma conclusão radicalmente humanista: Deus, ao criar o homem, havia já distribuído a todos os outros seres suas naturezas fixas e determinadas — aos anjos sua inteligência contemplativa, aos animais seus instintos, às plantas sua vegetação. Quando chegou a vez do homem, contudo, não havia mais natureza específica a atribuir. E foi precisamente nesta ausência de natureza predeterminada que Pico identificou o fundamento mais profundo da dignidade humana: o ser humano é o único ente da criação sem essência fixa, o único ser que não *é* algo determinado — mas que *se torna* o que decide ser.[95] Essa ausência de essência fixa guarda, sob o prisma ontológico, íntima intersecção com Aristóteles (no trânsito da potência ao ato) e com Heráclito,

---

[93] GILISSEN, John. **Introdução Histórica ao Direito**. 8. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008.
[94] PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni. **Discurso sobre a dignidade do homem**. Tradução de Maria de Lurdes Sirgado Ganho. 6 ed. São Paulo: Edições 70, 2011.
[95] PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni. **Discurso sobre a dignidade do homem**. Tradução de Maria de Lurdes Sirgado Ganho. 6 ed. São Paulo: Edições 70, 2011.

sobremodo no devir transformativo (*panta rei*) governado por uma razão singular e autônoma.[96].

Na voz do próprio Deus, tal como Pico a imagina no *Discurso*: "Não te dei nem lugar determinado, nem aspecto próprio, nem dom peculiar, ó Adão, para que o lugar, o aspecto e os dons que desejares, tudo isso possuas e conserves segundo teu próprio desejo e teu próprio conselho. A natureza dos outros seres está contida dentro de leis por mim prescritas. Tu, porém, não constrangido por nenhuma limitação, determiná-la-ás para ti mesmo, segundo o teu arbítrio, a cujo poder te entreguei."[97]

Esta indeterminação essencial não é uma imperfeição — é a mais alta das perfeições. O ser humano pode, por sua livre escolha, ascender à contemplação divina ou degradar-se à condição bestial. Pode tornar-se anjo ou bruto — e esta capacidade de autodeterminação radical é, para Pico, a sua dignidade mais profunda e mais irredutível.

A conexão entre o argumento de Pico e o conceito kantiano de autonomia é filosoficamente direta e historicamente rastreável: em ambos, a dignidade humana funda-se não em uma natureza fixa que o homem recebe passivamente, mas em uma capacidade ativa de autodeterminação que o homem exerce soberanamente. Pico é, neste sentido preciso, o precursor renascentista de Kant — e o *Discurso sobre a Dignidade do Homem* de 1486 é o elo histórico entre a antropologia cristã medieval e a filosofia moral iluminista.

Não é irrelevante, neste contexto, que o *Discurso* tenha sido imediatamente acusado de heresia por Inocêncio VIII: das *novecientas* teses que Pico pretendia defender publicamente em Roma, treze foram condenadas pela comissão papal.[98] A radicalidade filosófica de sua posição — a afirmação de que o ser humano é o arquiteto soberano de sua própria natureza — era incompatível com uma ortodoxia teológica que precisava do homem como ser dependente e subordinado. O "poder eclesiástico" de então, em sua dimensão determinística, reconhece instintivamente o perigo de uma filosofia que afirma a dignidade humana em sua plenitude.

---

[96] A aproximação com Heráclito reside na ideia do devir (*panta rei*) ordenado pelo *Logos*. Em Pico, o devir humano é ordenado pela própria razão autônoma do indivíduo, que forja sua essência no fluxo da existência.
[97] PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni. **Discurso sobre a dignidade do homem**. Tradução de Maria de Lurdes Sirgado Ganho. 6 ed. São Paulo: Edições 70, 2011.
[98] A condenação por Inocêncio VIII em 1487 é documentada. Cf. em CASSIRER, Ernst *et al*. **The Renaissance Philosophy of Man: Petrarca, Valla, Ficino, Pico, Pomponazzi, Vives**. Chicago: University of Chicago Press, 1956.

3.1.2. A Reforma Protestante.

A Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517 com a publicação das *Noventa e Cinco Teses*, introduziu na civilização ocidental uma transformação de consequências filosóficas, jurídicas e políticas que transcendem o âmbito estritamente teológico.[99] Ao valorizar a relação direta e imediata do indivíduo com Deus — eliminando a mediação institucional da Igreja como condição de acesso ao sagrado —, operou-se portentoso ato histórico de individualização da consciência moral no Ocidente.

O princípio luterano do *sacerdócio universal dos crentes* — a afirmação de que todo cristão, pela fé e pela leitura direta das Escrituras, tem acesso imediato à palavra divina, sem necessidade de mediação clerical — é, em sua estrutura filosófica profunda, uma declaração de autonomia da consciência individual.[100] Antes de qualquer norma jurídica, antes de qualquer teoria política, Lutero afirmou que a consciência do indivíduo é soberana diante de Deus — e que nenhuma autoridade humana, eclesiástica ou secular, pode legitimamente suprimir esta soberania interior. A célebre frase atribuída a Lutero na Dieta de Worms (1521) — *"Aqui estou, não posso fazer de outra forma"* — é, embora concisa, uma poderosa afirmação de dignidade como autonomia da consciência que a história registra.

Calvino, por sua vez, ao desenvolver o conceito de *vocação* (*Beruf*) — a sacralização da atividade secular como forma de glorificação divina consolidou a dignificação do trabalho e da vida mundana. Max Weber[101] identificou como uma das condições filosóficas do capitalismo moderno, mas que possui uma dimensão mais profunda e relevante para a genealogia da dignidade: a afirmação de que toda atividade humana honesta, exercida com competência e integridade, possui valor intrínseco e dignidade própria.[102] A dignidade não é mais atributo exclusivo do contemplativo, do sacerdote ou do nobre — é atributo de todo ser humano que exerce sua vocação com responsabilidade moral.

---

[99] SKINNER, Quentin. **As Fundações do Pensamento Político Moderno**. Tradução de Renato Janine Ribeiro e Laura Teixeira Motta. 1 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

[100] O princípio do sacerdócio universal dos crentes (*allgemeines Priestertum*) foi formulado por Lutero em À Nobreza Cristã da Nação Alemã (1520). Cf. LUTERO, Martinho. **Obras Selecionadas - O programa da Reforma, escritos de 1.520 (vol. 2)**. 1 ed. São Leopoldo: Sinodal, 2025.

[101] WEBER, Max. **A Ética Protestante e o "Espírito" do Capitalismo**. Tradução de Antônio Flávio Pierucci, *et al*. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

[102] Weber demonstra que o conceito calvinista de *Beruf* (vocação/chamado) sacraliza a atividade secular e confere ao trabalho honesto uma dignidade que a tradição católica medieval reservava quase exclusivamente à vida contemplativa monástica.

A consequência jus filosófica e política desta dupla transformação — individualização da consciência em Lutero e dignificação da atividade secular em Calvino — é de enorme relevância para a história do constitucionalismo. Como demonstrou Quentin Skinner com a precisão analítica que o caracteriza, sem a individualização da consciência moral promovida pela Reforma Protestante, não há direitos individuais modernos — porque os direitos individuais pressupõem um sujeito moral autônomo, capaz de reivindicar, em face do poder político, uma esfera de liberdade interior que nenhuma autoridade pode legitimamente invadir.[103] Neste jacto a Reforma é precondição histórica do constitucionalismo liberal — e o protestantismo, importante matriz cultural que tornou possível a afirmação jurídica dos direitos fundamentais.

3.2. A REVOLUÇÃO COPERNICANA EM KANT E A DIGNIDADE HUMANA

O ponto de inflexão filosófico moderno para a dignidade humana é, inegavelmente, Immanuel Kant (1724–1804) — o filósofo de Königsberg que, ao empreender sua célebre "revolução copernicana" na filosofia, deslocou o eixo do conhecimento do objeto para o sujeito e, com igual radicalidade e consequência histórica, deslocou o fundamento da moral da natureza, de Deus ou da tradição, para a razão autônoma do próprio ser humano[104].

Esta dupla revolução — epistemológica e ética — é o acontecimento filosófico de maior verticalidade para a fundamentação moderna da dignidade humana: ela emancipa definitivamente a dignidade de qualquer fundamento heterônomo — teológico, cosmológico ou convencional — e a ancora, com precisão e irrefutabilidade, na estrutura racional da própria humanidade.

Pela primeira vez na história do pensamento ocidental - sob o prisma sociológico, jurídico e filosófico[105] -, a dignidade humana não depende de Deus, da natureza, da tradição ou

---

[103] SKINNER, Quentin. **As Fundações do Pensamento Político Moderno**. Tradução de Renato Janine Ribeiro e Laura Teixeira Motta. 1 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
[104] KANT, Immanuel. **Crítica da Razão Prática**. Tradução de Valério Rohden. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2015. A autonomia da vontade é erigida como o princípio supremo da moralidade.
[105] BOBBIO, Norberto. **A Era dos Direitos.** Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 6 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. Bobbio identifica o divisor de águas definitivo que permitiu a transição da fundamentação jusnaturalista teológica para a fundamentação puramente racional dos direitos humanos.

do Estado para existir — ela existe porque o ser humano é racional, e esta racionalidade é, em si mesma, suficiente para fundar um valor absoluto e incondicional.

A obra *Fundamentação da Metafísica dos Costumes* (1785), em sua aparente aridez técnica, contém a mais rigorosa teoria da dignidade humana já formulada pela filosofia ocidental. Kant estabelece a distinção fundamental que revolucionará toda a tradição filosófica e jurídica subsequente: a distinção entre preço (*Preis*) e dignidade (*Würde*).[106]. No reino dos fins — a comunidade racional de seres que se tratam mutuamente como fins em si mesmos — , tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Tendo preço, pode ser substituído por algo equivalente: seja um preço de mercado (*Marktpreis*) para o que satisfaz inclinações e necessidades, seja um preço de afeição (*Affektionspreis*) para o que agrada ao gosto e à sensibilidade.

Todavia, o que há o que esteja acima de todo preço não admitindo equivalente. Aquilo que não pode ser trocado, substituído, compensado ou monetizado por coisa alguma. Isso tem dignidade.

O ser humano, racional e autônomo, pertence exclusivamente a esta segunda categoria: não tem preço, não pode ser comprado, vendido, trocado ou instrumentalizado — tem dignidade. Esta dignidade é incondicional, inalienável e absolutamente infungível.

A arquitetura filosófica que sustenta esta distinção merece ser explicitada com o rigor que sua profundidade.

Para Kant, o ser humano possui dignidade por três razões estruturalmente interligadas e mutuamente constitutivas: (a) porque é um ser racional — capaz de conhecer a lei moral mediante a razão pura prática, independentemente de qualquer inclinação sensível ou pressão externa; (b) porque é um ser autônomo — capaz de autolegislar, impondo a si a lei moral que a razão lhe conduz, sem depender de nenhuma autoridade heterônoma; e (c) porque é, em virtude desta racionalidade e desta autonomia, um fim em si mesmo, cujo valor não é instrumental, mas absoluto, e que nunca pode ser legitimamente tratado como mero meio para a realização de fins alheios.

A configuração do imperativo categórico em sua segunda fórmula sintetiza com precisão insuperável este triplo fundamento: *"Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua*

[106] KANT, Immanuel. **Fundamentação da Metafísica dos Costumes**. Tradução Inês Lohbauer. 1ª ed. São Paulo: Martin Claret, 2019.

pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio".[107]

Eis o alicerce filosófico moderno do princípio da dignidade humana e o critério moral supremo de avaliação de qualquer ação, instituição ou sistema. Esta matiz proíbe, de forma absoluta e incondicional, a instrumentalização do ser humano em qualquer de suas formas: o escravo tratado como ferramenta, a mulher percipiente de salários inferiores pelo mesmo trabalho realizado por homem, o consumidor manipulado como vetor de lucro.

Todos estes são casos paradigmáticos de violação do imperativo categórico kantiano, neles a humanidade da pessoa é tratada como meio e não como fim, como objeto e não como sujeito, como coisa e não como ser. Que não seja subestimada a radicalidade desta proibição: ela não admite exceções, não comporta ponderações, não cede diante de nenhuma utilidade, de nenhuma eficiência e de nenhum interesse — porque a dignidade humana, em Kant, não é um princípio que se pondera, é uma regra que se observa ou viola.

São suas dimensões e aplicações práticas:

Primeira — A autonomia como núcleo irredutível da dignidade:

A dignidade humana não é um dado passivo que o ser humano recebe por sua natureza biológica ou por graça divina: é uma conquista ativa e permanente da autonomia racional. O ser humano que se deixa governar por suas inclinações sensíveis, que se submete à heteronomia das paixões, dos preconceitos ou das manipulações externas, não realiza plenamente sua dignidade. A dignidade é inseparável da autodeterminação racional: do ato soberano pelo qual o sujeito se impõe a lei que a razão lhe revela, recusando qualquer tutela que não seja a da própria razão.

Esta concepção tem uma implicação jurídica direta e de enorme consequência prática: o ordenamento jurídico que não protege a autonomia do sujeito — permitindo, por exemplo, a manipulação da vontade por forças externas à consciência do indivíduo, como a embriaguez acidental involuntária completa[108], a manipulação comportamental mediante algoritmos[109] ou

---

[107] KANT, Immanuel. **Fundamentação da Metafísica dos Costumes**. Tradução Inês Lohbauer. 1ª ed. São Paulo: Martin Claret, 2019.

[108] BITENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de Direito Penal: Parte Geral - Vol. 1**. 32. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2026. A isenção de pena na embriaguez acidental completa (art. 28, § 1º, do CP) é a consagração dogmática de que, suprimida a capacidade de autodeterminação (autonomia kantiana), inexiste culpabilidade, pois o sujeito é reduzido a um estado de inimputabilidade absoluta.

[109] COULDRY, Nick; MEJIAS, Ulises A. **The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism. Stanford**: Stanford University Press, 2019. Os autores cunham o conceito de

o sequestro atencional mediante *dark patterns*[110] — está violando a dignidade humana em seu núcleo profundo e irredutível, por suprimir a condição de possibilidade da autodeterminação racional sem a qual não há dignidade, tão pouco liberdade e nenhuma humanidade é possível. É o instante em que o humano deixa de sê-lo, violando o imperativo categórico ao converter-se em mero meio[111] para fins que lhe são alheios.

Exemplo concreto e juridicamente consolidado é a tutela penal da pessoa completamente incapacitada — pela idade, enfermidade ou embriaguez — contra atos libidinosos (inteligência do estupro de vulnerável)[112]: a lei reconhece que a ausência de capacidade de autodeterminação é, em si mesma, a supressão da dignidade que exige proteção estatal absoluta. Nessa exata sintonia, sob o prisma do funcionalismo teleológico de Claus Roxin, a autonomia erige-se a alicerce da própria teoria do delito: a culpabilidade — e a consequente legitimidade da intervenção penal — repousa inexoravelmente na *dirigibilidade normativa* do sujeito, isto é, na sua preservada capacidade de compreender a norma e autodeterminar-se. Aniquilada essa autonomia, esvai-se o pressuposto legitimador do poder punitivo estatal para censurá-lo, restando ao Estado o dever imperativo de tutelar a sua dignidade como bem jurídico essencial.[113]

Segunda — No reino dos fins: a alteridade e o fundamento intersubjetivo do direito:

"colonialismo de dados", demonstrando como a extração contínua de metadados converte a vida humana em matéria-prima.

[110] LUGURI, Jamie; STRAHILEVITZ, Lior Jacob. **Shining a Light on Dark Patterns**. Journal of Legal Analysis, v. 13, n. 1, 2021. Disponível em: https://academic.oup.com/jla/article/13/1/43/6180579. Acessado em 28 de fev. de 2026. DOI: https://doi.org/10.1093/jla/laaa006.

[111] HAUGEN, Frances. **Depoimento perante o Subcomitê do Senado dos Estados Unidos.** Washington, D.C., 5 out. 2021. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-58801259. Acessado em: 03 de mar. de 2026

[112] BRASIL. Código Penal. Dec.-Lei n. 2.848/1940. **Estupro de vulnerável:** Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: [***omissis***] § 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no **caput** com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. [***omissis***] § 4º-A. É absoluta a presunção de vulnerabilidade da vítima e inadmissível sua relativização. § 5º As penas previstas no *caput* e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima, de sua experiência sexual, do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime ou da ocorrência de gravidez resultante da prática do crime. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acessado em 23 de abr. de 2026.

[113] ROXIN, Claus. **Direito Penal: parte geral, vol. 1, tomo I: Fundamentos: A estrutura da teoria do crime**. 5 ed. Tradução de Luís Greco e Alaor Leite. São Paulo: Marcial Pons – Brasil, 2024. Roxin ressignifica materialmente a culpabilidade por meio do conceito de "dirigibilidade normativa" (*normative Ansprechbarkeit*). Para o mestre de Munique, o sujeito só é penalmente responsável se mantiver intacta a capacidade de ser motivado pelas normas jurídicas. A supressão dessa capacidade de autodeterminação (seja por fatores químicos, biológicos ou, contemporaneamente, cibernéticos) afasta de plano a culpabilidade, convertendo o indivíduo de sujeito ativo imputável em sujeito passivo vulnerável que reclama a proteção do ordenamento.

Para Kant, a dignidade humana não é um atributo que o sujeito possui em isolamento solipsista — é, em sua estrutura mais profunda, um conceito relacional e intersubjetivo, que só se realiza plenamente no reconhecimento recíproco entre seres racionais autônomos.

É precisamente repositório do princípio da alteridade — o imperativo filosófico e jurídico de reconhecer no outro um fim em si mesmo, um sujeito de direitos irredutível à condição de objeto — encontra sua fundamentação kantiana mais rigorosa. O *reino dos fins* (*Reich der Zwecke*) não é uma metáfora poética nem uma utopia consolatória: é a arquitetura normativa de uma comunidade de seres que se reconhecem mutuamente como fins, que legislam conjuntamente segundo a razão universal e que fundam, neste reconhecimento recíproco e nesta legislação compartilhada, o fundamento legítimo do direito e do Estado — a dignidade humana compartilhada ancorada na alteridade.[114]

Esta concepção kantiana da alteridade como fundamento intersubjetivo da dignidade encontrará, no século XX, sua formulação fenomenológica em Emmanuel Lévinas. Na obra *Totalidade e Infinito*, o autor desenvolve a tese de que a relação ética originária não é a relação do sujeito consigo mesmo — como em Kant —, mas a relação com o rosto do outro: *"O rosto abre o discurso original cuja primeira palavra é obrigação"*.[115] O rosto do outro — em sua nudez, em sua vulnerabilidade, em sua irredutível singularidade — é a interpelação ética que precede toda norma, todo contrato e toda legislação positiva. Antes de qualquer direito positivo, o rosto do outro me obriga: nele reconheço a humanidade que compartilho e que não posso negar-lhe sem negar a mim mesmo, sem destruir o fundamento da minha própria dignidade.[116]

Habermas, por sua vez, na *Teoria do Agir Comunicativo* e na *Ética do Discurso*, deslocará este fundamento intersubjetivo da dignidade do plano fenomenológico para o plano pragmático-comunicativo: a dignidade humana se realiza e se fundamenta no reconhecimento recíproco que emerge do discurso racional entre sujeitos livres e iguais — a comunidade ideal

---

[114] KANT, Immanuel. **Fundamentação da Metafísica dos Costumes**. Tradução Inês Lohbauer. 1ª ed. São Paulo: Martin Claret, 2019. Para a análise do "reino dos fins" como fundamento normativo do direito, cf. SARMENTO, Daniel. **Dignidade da Pessoa Humana: conteúdo, trajetórias e metodologia**. 3 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024.

[115] LÉVINAS, Emmanuel. **Totalidade e Infinito**. Tradução de José Pinto Ribeiro. 1 ed. Lisboa: Edições 70, 2008. A fenomenologia do rosto (*le visage*) como interpelação ética originária é o núcleo da filosofia moral de Lévinas.

[116] LÉVINAS, Emmanuel. **Ética e Infinito**. Tradução de Jesus Maria e Ayuzo Díez. 1 ed. Madrid: Antonio Machado Libros, 2015. Também Disponível em: https://pt.scribd.com/document/163737908/Emmanuel-Le-vinas-E-tica-e-Infinito. Acessado aos 10 de mar. 2026.

de comunicação como horizonte normativo de toda ordem jurídica legítima.[117]. O que, à toda evidência, é reflete o reino dos fins kantiano.

É esta concepção de alteridade e dignidade — que, partindo de Kant, encontra em Lévinas sua formulação fenomenológica mais radical e em Habermas sua expressão comunicativa mais rigorosa — que alcança sua expressão jurídica no art. 1º, III, da CF/88 e no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.[118]

É, *v.g.*, o fundamento filosófico mais profundo da proibição da exploração do sofrimento humano em mídias digitais: quem desumaniza, quem instrumentaliza o outro mediante a violência algorítmica[119], não viola apenas uma norma jurídica — viola o princípio constitutivo da própria humanidade compartilhada, o vínculo intersubjetivo sem o qual nenhuma comunidade política, nenhum ordenamento jurídico e nenhuma dignidade individual são possíveis ou sustentáveis.

Terceira — A dignidade como limite absoluto ao poder do Estado e o dever positivo de proteção:

Consequência cardinal e juridicamente fecunda da filosofia kantiana da dignidade é a afirmação de que ela constitui um limite absoluto ao poder do Estado — uma barreira intransponível que nenhuma maioria de ocasião, necessidade ou pretensa razão de Estado pode legitimamente ultrapassar.

Esta dimensão, que Kant desenvolve a partir do conceito de direito inato (*angeborenes Recht*) à liberdade como único direito originário do ser humano, é o fundamento filosófico das cláusulas pétreas constitucionais, da proibição absoluta da tortura, da vedação da pena de morte, dos trabalhos forçados.

O pensamento kantiano, interpretado à luz das exigências do constitucionalismo contemporâneo, não se limita, contudo, a impor ao Estado um dever negativo de não violação. Impõe-se-lhe, com igual força normativa, deveres positivos de proteção ativa — a obrigação de criar e manter as condições materiais, institucionais e culturais sem as quais a dignidade humana

---

[117] HABERMAS, Jürgen. **Teoria do Agir Comunicativo (Racionalidade da ação e racionalização social & Sobre a crítica da razão funcionalista)**. Tradução de Paulo Astor Soethe. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012.
[118] BARROSO, Luís Roberto. **A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo**. 1 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.
[119] ZUBOFF, Shoshana. **A Era do Capitalismo de Vigilância**. Tradução de George Schlesinger. 1 ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2021. A obra demonstra como a arquitetura de extração de dados opera à margem da consciência do usuário, configurando uma violência estrutural que usurpa o livre-arbítrio.

não passa de promessa constitucional vazia. O que se tem, portanto, é a formatação de uma *axiosfera*[120] em que o Estado deve transitar e legislar tendo o ser humano e sua dignidade como objetivo e fim último de todas as leis.

Na precisa formulação que a doutrina constitucional contemporânea extrai do pensamento kantiano: o dever de proteger é o reverso necessário do direito de ser protegido. A omissão estatal diante deste imperativo configura, necessariamente, um estado de coisas inconstitucional[121]. O que, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impõe ao Estado deveres positivos de correção.[122]

Sobejam instrumentos constitucionais para a tutela desta dimensão positiva da dignidade, que sejam: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (art. 102, §1º, CF/88), Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (art. 103, §2º, CF/88), Mandado de Injunção (art. 5º, LXXI, CF/88), Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985) entre outros. Eis residentes os remédios constitucionais à disposição do corpo social para manejo com a seriedade que a dignidade humana exige.

É sobre este triplo alicerce kantiano — a autonomia como núcleo da dignidade, a alteridade como seu fundamento intersubjetivo e o dever positivo de proteção como sua expressão institucional — que a humanidade, devastada pela barbárie sem precedentes da Segunda Guerra Mundial, ergue, em 10 de dezembro de 1948, o monumento jurídico mais grandioso de toda a história do direito: a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

O que aquela data representa não pode ser reduzido à mera proclamação de um conjunto de direitos. Foi o reconhecimento solene, pela comunidade das nações, de que a dignidade humana é o fundamento de toda a ordem jurídica, política e social. Sua violação, demonstrada com a eloquência irrefutável nos campos de extermínio nazistas, nas bombas atômicas sobre populações civis e do terror sistemático dos regimes totalitários, conduz inevitavelmente ao

---

[120] HESSE, Konrad. **A Força Normativa da Constituição**. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Safe, 2004. O termo "axiosfera" remete à ordem objetiva de valores (*objektive Wertordnung*) consagrada pela jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão (caso *Lüth*, 1958). A Constituição deixa de ser mero estatuto de poder para irradiar seus valores (tendo a dignidade no ápice) por todo o ordenamento.

[121] CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. **Estado de Coisas Inconstitucional.** Salvador: Juspodivm, 2016. O conceito de "**Estado de Coisas Inconstitucional**" (ECI) foi originariamente formulado pela Corte Constitucional da Colômbia. No Brasil, foi recepcionado pelo STF na **ADPF 347** para lidar com violações massivas no sistema carcerário.

[122] BRASIL. Supremo Tribunal Federal **(STF)**. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347 (ADPF n. 347)**. Tribunal Pleno. Relator: Marco Aurélio. **Estado de coisas inconstitucional.** Julgado em: 4 out. 2023. Disponível em: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/1ADPF347InformaosociedadeV2_6out23_17h55.pdf . Acessado em 14 de abr. 2026.

abismo da barbárie total.[123] Como demonstrou Celso Lafer, a DUDH não foi apenas uma resposta jurídica ao horror — foi a reconstrução do próprio fundamento da política, a tentativa de reerguer, sobre os escombros do totalitarismo, uma ordem normativa capaz de proteger o ser humano contra o poder que o nega.[124]

O art. 1º da Declaração — *"Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade"* — é a síntese jurídica mais precisa do percurso filosófico que ora se percorreu.

3.3. A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS: DA CONVERGÊNCIA FILOSÓFICA À FORÇA NORMATIVA.

O art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, acima citado, não é ponto de partida: é ponto de chegada. É a síntese normativa de um percurso filosófico de mais de cinco milênios que este artigo cartografou: da *Maat* egípcia e seu proto-positivismo normativo teocrático, que inscrevia na ordem cósmica o imperativo de que todo ser humano — do faraó ao camponês — seria julgado pelo mesmo critério de justiça, ao imperativo categórico kantiano, que funda a dignidade na racionalidade autônoma do sujeito e proíbe, de forma absoluta e incondicional, sua instrumentalização.[125]

O art. 7º da Declaração — que garante a igualdade perante a lei e proteção igual contra qualquer discriminação — é o desdobramento normativo desta mesma matriz: se todo ser humano é, por sua racionalidade, um fim em si mesmo, então nenhuma distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem nacional ou social pode legitimamente suprimir ou graduar esta dignidade.[126]

---

[123] ARENDT, Hannah. **Origens do Totalitarismo**. Trad. Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
[124] LAFER, Celso. **A Reconstrução dos Direitos Humanos: Um Diálogo com o Pensamento de Hannah Arendt**. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
[125] KANT, Immanuel. **Fundamentação da Metafísica dos Costumes**. Tradução Inês Lohbauer. 1ª ed. São Paulo: Martin Claret, 2019.
[126] Organização das Nações Unidas (ONU). **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. Paris, 10 dez. 1948. Arts. 1º e 7º. Disponível em: https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights. Acessado em 27 de fev. 2026.

No ordenamento jurídico brasileiro, esta convergência filosófica encontra sua expressão normativa no art. 1º, III, e no art. 5º, *caput*, da Constituição Federal de 1988 — dispositivos que Luís Roberto Barroso identifica como o núcleo axiológico irradiante de todo o sistema constitucional, parâmetro rígido de controle de constitucionalidade e vetor hermenêutico que atrai a inconstitucionalidade de qualquer norma ou ato estatal que degrade o ser humano à condição de objeto.[127]

O art. 2º da Declaração — que proíbe distinções de qualquer natureza na titularidade dos direitos nela proclamados — é a tradução jurídica de duas intuições filosóficas que este artigo examinou em sua genealogia: o *Logos* heraclitiano, que afirma a existência de uma racionalidade universal comum a todos os seres humanos, anterior e superior a todas as diferenças culturais, étnicas ou políticas; e a alteridade lévinasiana, que converte esta universalidade abstrata em responsabilidade ética concreta — o dever de reconhecer no rosto do outro, especialmente do vulnerável e marginalizado, a humanidade que se compartilha e que não se pode negar, sem negá-la a si mesmo.[128]

A não discriminação, nesta perspectiva filosófica, não é mera proibição passiva: é imperativo ativo de acolhimento e proteção. Como demonstrou Flávia Piovesan, a igualdade formal proclamada pelo liberalismo clássico é insuficiente para realizar o comando do art. 2º da Declaração — a alteridade exige igualdade material, que pressupõe do Estado ações afirmativas destinadas a corrigir as distorções históricas que privaram grupos inteiros do exercício efetivo de sua dignidade.[129]

Esta leitura encontrou expressão jurisprudencial paradigmática no Supremo Tribunal Federal, que, na ADPF 186-2[130], reconheceu a constitucionalidade das cotas raciais nas

---

[127] BARROSO, Luís Roberto. **A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo**. 1 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012.
[128] LÉVINAS, Emmanuel. **Totalidade e Infinito**. Tradução de José Pinto Ribeiro. 1 ed. Lisboa: Edições 70, 2008. Cf. KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; SCHOFIELD, M. **Os Filósofos Pré-Socráticos**. Tradução de Carlos Alberto Louro Fonseca. 1. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010.
[129] PIOVESAN, Flávia. **Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional**. 24. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2026.
[130] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186-2. Medida Cautelar. Decisão. Disponível em: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastfarquivo/anexo/adpf186.pdf. Acessado em 19 de abr. de 2026.

universidades públicas, na ADO 26[131] e no MI 4733[132], equiparou a homotransfobia ao crime de racismo — reconhecendo, em ambos os casos, que a omissão do Estado diante da discriminação estrutural é, ela própria, uma violação da dignidade humana que o ordenamento jurídico não pode tolerar.

O art. 3º da Declaração — que assegura a todo ser humano o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal — é o dispositivo que mais diretamente confronta o poder punitivo do Estado com os limites impostos pela dignidade humana. A máxima protagórica do *homo mensura* — o ser humano como medida de todas as coisas — inserida em seu horizonte filosófico correto, afasta qualquer absolutismo dogmático na definição dos limites da liberdade: os direitos são medidos e ponderados nas relações sociais concretas, em uma dimensão irredutível de intersubjetividade que impede sua supressão por razões de utilidade coletiva ou eficiência estatal.[133]

Habermas radicaliza esta exigência ao nível procedimental: as restrições à liberdade individual só são legítimas se resultarem de procedimentos democráticos, transparentes e racionalmente justificados perante todos os afetados — a ética do discurso como condição de validade das normas que limitam direitos fundamentais.[134]

No ordenamento brasileiro, esta matriz filosófica traduz-se, dentre outros, no princípio da proporcionalidade, na presunção de inocência e no controle judicial das prisões cautelares[135].

Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes convergem na afirmação de que o art. 3º da Declaração, lido à luz do art. 5º da CF/88, impõe ao Estado não apenas o dever de não matar e

---

[131] BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). **Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26 (ADO N. 26 DF).** Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754019240. Acessado em 19 de mar. 2026.

[132] BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). **Mandado de Injunção n. 4733/DF (MI 4733).** Relator Ministro Édson Fachin. Brasília, 13 de junho 2019. Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753957476. Acessado em: 19 mar. 2026.

[133] PLATÃO. **Teeteto**. Tradução de Adriana Manuela Nogueira e Marcelo Boeri. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2015. Cf. KERFERD, G. B. **O Movimento Sofista.** Tradução de Margarida Oliva. 1 ed. São Paulo: Loyola, 2004.

[134] HABERMAS, Jürgen. **Direito e democracia: entre faticidade e validade**. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. 1 ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.

[135] ALEXY, Robert. **Teoria dos Direitos Fundamentais**. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. O princípio da proporcionalidade no direito constitucional brasileiro é extraído do *due process of law* substantivo (art. 5º, LIV, CF/88). Na dogmática alemã, deriva do Estado de Direito (*Rechtsstaatsprinzip*).

não prender arbitrariamente, mas o dever positivo de garantir as condições materiais sem as quais a liberdade é apenas uma promessa formal vazia.[136]

O art. 28º da Declaração — *"Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados"* — é o dispositivo que converte a dignidade humana de direito individual em imperativo estrutural: não basta que o Estado se abstenha de violar direitos — ele tem o dever positivo de construir e manter a ordem social sem a qual os demais direitos da Declaração não passam de proclamações retóricas.[137]

Esta dimensão positiva da dignidade — que o percurso filosófico deste artigo fundamentou, não apenas, mas principalmente, em Aristóteles, em Kant e em Habermas — encontra no art. 28º sua expressão normativa internacional mais precisa e mais exigente. A questão da força jurídica desta exigência no ordenamento brasileiro é, contudo, inescapável.

A DUDH nasceu, em 1948, como resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas — *soft law* em sua origem formal, destituída de força vinculante de tratado. A reiteração de seus princípios pelos Estados, contudo, transformou grande parte de seu conteúdo em costume internacional consolidado. As proibições absolutas que ela consagra — contra o genocídio, a tortura, a discriminação racial sistemática — são hoje reconhecidas como *jus cogens*. Irradiando-se, vinculativamente, a todos os Estados independentemente de ratificação, em constante processo de expansão. Reflete, pois, como ponderou Antônio Augusto Cançado Trindade, o amadurecimento progressivo da consciência jurídica universal.[138]

No plano do direito interno, a Emenda Constitucional 45/2004[139] revolucionou a incorporação dos tratados de direitos humanos ao ordenamento brasileiro: aprovados pelo rito do art. 5º, §3º, da CF/88, adquirem status de emenda constitucional. Os demais, conforme

---

[136] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 20. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2025. Cf. MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional**. 40. ed. São Paulo: Atlas, 2024.

[137] Organização das Nações Unidas (ONU). **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. Paris, 10 dez. 1948. Art. 28º. Disponível em: https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights. Acessado em 27 de fev. 2026. Cf. COMPARATO, Fábio Konder. **A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos.** 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

[138] CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. **Jus Cogens: The Determination and the Gradual Expansion of Its Material Content in Contemporary International Case-Law**. Apresentado em XXXV Curso de Direito Internacional. 2008. Disponível em: https://www.oas.org/dil/esp/3%20-%20cancado.lr.cv.3-30.pdf. Acessado em: 3 de mar. 2026.

[139] BRASIL. **Emenda Constitucional n. 45/04**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm. Acessado em 24 de abr. 2026.

pacificou o STF no RE 466.343-1[140], possuem status supralegal, situando-se acima das leis ordinárias e abaixo da Constituição, paralisando toda legislação infraconstitucional que se lhes seja contrária e impõe a todos os órgãos do Estado o dever de realizar o controle de convencionalidade.

3.4. A PRÁXIS DA DIGNIDADE: O DELEGADO DE POLÍCIA COMO PRIMEIRO GARANTIDOR NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.

A arquitetura filosófica e normativa até aqui delineada correria o risco de esvair-se em abstrações estéreis caso não encontrasse abordagem na práxis estatal. A genealogia da dignidade humana deságua, inexoravelmente, na base da pirâmide do sistema de justiça criminal. De pouca valia seria a revolução kantiana ou a positivação da Declaração Universal dos Direitos Humanos se, no momento mais agudo da intervenção do Estado na liberdade individual — a persecução penal preliminar —, o ser humano fosse tratado como mero objeto de investigação e a vítima objetificada em oitiva sumariíssima.

É neste exato ponto de tensão que a vanguarda da doutrina policial brasileira, notadamente forjada no seio da Polícia Civil do Estado de Goiás, tem operado uma ressignificação dogmática de impacto ímpar. O Delegado de Polícia, na moderna quadra do Estado Democrático de Direito, não atua como um autômato do *jus puniendi* ou um mero despachante de inquéritos, mas como o primeiro juiz da causa e o garantidor inaugural dos direitos fundamentais (STF).[141]

Ao presidir a investigação criminal, a autoridade policial exerce um rigoroso filtro axiológico e de legalidade. A tipificação e o indiciamento fundamentados são a aplicação da razão (*Logos*) sobre o caos do fato delituoso, impedindo que acusações infundadas — a

---

[140] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 466.343-1/SP. Voto Vogal Min. Cézar Peluso. Impossibilidade de prisão civil de depositário infiel. Disponível em: https://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/re466343.pdf. Acessado em 20 de abr. 2026.

[141] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **HC 84.548/SP**. O decano da Suprema Corte brasileira chancelou jurisprudencialmente esta premissa ao assentar que "o Delegado de Polícia é o primeiro garantidor da legalidade e da justiça" – […] “Lembro, nesse ponto, que o inquérito policial é concebido, também, como instrumento de garantia do acusado. Não obstante a ausência do contraditório, não deixa o inquérito policial de representar um procedimento legal de mediação entre o interesse do acusado e o direito de punir do Estado. Daí, a existência de garantias mínimas ao acusado, tais como a existência de prazos, a supervisão judicial, a ciência das partes e a possibilidade de acompanhamento por meio de advogado” […]. Disponível em: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/votoministro_gilmar_mendes.pdf. Acessado em: 03 de mar. 2026.

banalização do mal no processo penal — alcancem o Judiciário.[142] Mais ainda: o Delegado exerce, na práxis diuturna, o controle difuso de constitucionalidade e convencionalidade, recusando-se a chancelar prisões ou atos que violem o núcleo essencial da dignidade humana.

Quando o Estado encarcera um indivíduo em flagrante delito sob a estrita égide da lei, ele não nega a DUDH; ele a afirma. Protege-se a dignidade da vítima violada (a alteridade lévinasiana) e garante-se o direito fundamental à segurança pública (art. 3º da DUDH), ao passo que se impõe a força estatal ao infrator preservando-lhe, contudo, a integridade física e moral, reconhecendo-o como sujeito de direitos e não como coisa (a autonomia kantiana). A filosofia, neste cenário de trincheira, deixa de ser ornamento acadêmico para converter-se na ferramenta hermenêutica central da Polícia Judiciária.[143]

Neste estado da arte deixa-se de prosseguir com a análise das melhores práticas corretivas engendradas pela Polícia Judiciária brasileira, haja vista que os demais ensaios atinentes à Dignidade da Pessoa Humana tratarão, tematicamente, da atuação institucional como anteparo imediato e salvaguarda dos Direitos e Garantias fundamentais. Sendo de se remeter o leitor àqueles que, por ventura, já tenham sido publicados ou o sejam.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dignidade da pessoa humana não é um artifício do positivismo moderno, mas uma epifania civilizatória — uma descoberta lenta, tortuosa e, por vezes, eclipsada por séculos de barbárie institucionalizada. Este itinerário não se encerra em cartografias definitivas; ele exige a reabilitação de tradições silenciadas que clamam por justiça sob o peso da historiografia dominante

Primacialmente, confirma-se a precedência axiológica da dignidade sobre a norma. Antes que o primeiro tribunal formal erguesse suas colunas, a dignidade já se manifestava como

---

[142]COSTA, Adriano Sousa, DA SILVA, Laudelina Inácio. **Prática Policial Sistematizada**. 1. ed. Niteroi/RJ: Impetus, 2019. O autor, expoente da nacional em doutrina especializada, demonstra que a delegacia de polícia é o *locus* inaugural de materialização constitucional, o exato momento de tensão em que o poder punitivo estatal colide com a liberdade de ir e vir, exigindo contenção imediata e controle de convencionalidade na base. Cf. SANTOS, Cleopas Isaías *et al*. **Direito processual de polícia judiciária I (vol. 4)**: **o procedimento de inquérito policial**. 1 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019.

[143] HOFFMANN, Henrique; *et al*. **Polícia Judiciária no Estado de Direito**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Iures, 2017. A obra consolida a tese da função de garantia integral da Polícia Judiciária aos envolvidos em procedimentos policiais, sejam investigados, vítimas ou testemunhas.

o equilíbrio cósmico desde *Maat* egípcia até a cogente Declaração Universal dos Direitos Humanos. *Hominum causa omne jus constitutum est* (Todo direito foi constituído por causa dos homens) esta máxima de Hermogeniano ecoa-nos atual. É imperativo compreender: a dignidade não mendiga existência à lei; é a lei que suplica legitimidade, validade e vigência à dignidade

Identificou-se, outrossim, uma estrutura triádica invariante: (i) uma ordem transcendente ao poder; (ii) um valor intrínseco não convencional; e (iii) limites intransponíveis ao detentor do império. Esta essência persiste da Antiguidade ao imperativo categórico kantiano, que destilou a intuição milenar na autonomia da vontade racional, servindo de ponto de inflexão para a dogmática contemporânea.

Kant não rompeu com as tradições anteriores: destilou-as. Recolheu a intuição milenar da igualdade essencial dos seres humanos, libertou-a de seus suportes teológicos e cosmológicos, e a reapresentou em linguagem filosófica universalmente acessível. Com diretriz teleológica apresentou sólido arcabouço para sua positivação jurídica no século seguinte. A *Würde* kantiana é o ponto de inflexão entre a genealogia cósmica, cosmológica e filosófica e a dogmática jurídica da dignidade.

O resultado é a compreensão do significado histórico da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, três anos após o fim da Segunda Guerra Mundial e das revelações cruentas do horror dos campos de extermínio, a DUDH não foi um ato de otimismo ingênuo — foi um pacto de lucidez trágica. A humanidade que a redigiu sabia, com uma precisão que nenhuma geração anterior possuíra, o que acontece quando a dignidade humana é negada de forma sistemática e institucionalizada. Por isso, a DUDH não se limitou a proclamar direitos: erigiu a dignidade à condição de fundamento jurídico de alcance universal e cogente — o alicerce sobre o qual toda a arquitetura dos direitos humanos contemporâneos repousa. Seu art. 1º — *"Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos"* — é a síntese de cinco mil anos de elaboração civilizatória condensada em uma única frase.

Estes resultados permitem formular a tese central deste estudo: a dignidade da pessoa humana é o conceito jurídico-filosófico de maior densidade histórica e alcance normativo produzido pela civilização, e sua compreensão adequada exige, necessariamente, o domínio da genealogia que a produziu. Infere-se, portanto, que esta ontologia não é uma abstração teórica, mas um princípio de severa normatividade que encontra seu campo de prova inaugural na práxis da Polícia Judiciária.

O Delegado de Polícia, ao exercer o filtro de legalidade, constitucionalidade e convencionalidade difusos, atua como o anteparo primário contra o arbítrio estatal, corporificando no inquérito a máxima de que o indivíduo é um fim em si mesmo, irredutível à condição de objeto. Nesse diapasão, a autoridade policial baliza-se, inexoravelmente, pela teoria dos limites materiais: a proibição de excesso (*Übermaßverbot*) e a proibição de proteção deficiente (*Untermassverbot*), materializando no Estado-investigação o agente preservador da proporcionalidade e da dignidade do suspeito, das vítimas e da coletividade. A Autoridade Policial é a fiadora solitária desse equilíbrio tensional desde o nascedouro fático da persecução, resgatando a função ancestral do Vizir egípcio como guardião da justiça.

Por lealdade acadêmica, reconhece-se que este estudo não exaure a normatividade, jurisprudência e casuística policial, servindo, contudo, de trator e gravitor para ensaios, teses e artigos subsequentes que explorarão os desafios da pós-modernidade, como a biossegurança, direitos e dignidades de vulneráveis e hiper vulneráveis e temas vários.

Assim, a dignidade humana, que sobreviveu à ignomínia da escravidão, às burocracias da morte e ao horror dos totalitarismos, enfrentará os algoritmos e as coisificações da pós-modernidade. Que esta obra sirva prefácio às vindouras e exortação a reflexão.

A dignidade humana sobreviverá também ao século XXI, desde que defendida com a intransigência que merece e a rigorosidade que exige, pois *justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi* (a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito). Enquanto houver um Delegado de Polícia zelando pelo equilíbrio entre a *Übermaßverbot* e a *Untermassverbot*, a chama da civilização permanecerá acesa, protegida pela severidade do intelecto e pela fidelidade ao humano.

REFERÊNCIAS.

AGOSTINHO, Santo. **O Livre-Arbítrio.** Coleção Patrística (vol. 8). São Paulo: Paulus, 2014. ISBN: 978-8534938822.

AHURA, Michael. **HISTORY of Zoroastrianism: Understanding the Zoroaster Teaching and Philosophy of the Parsi Zoroastrian Tradition**. E-book. 2024, ASIN: B0DHT228T5.

ALEXY, Robert. **Teoria dos Direitos Fundamentais**. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. ISBN: 978-8539200733.

ALTER, Robert. **The Five Books of Moses: A Translation with Commentary.** New York: W. W. Norton & Company, 2008. ISBN: 978-0393333930.

ALVES, José Carlos Moreira. **Direito Romano**. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. ISBN: 978-8530977283.

AMBEDKAR, B. R. **Annihilation of Caste**. Classic edition. New Delhi: General Press, 2021. ISBN: 978-9390492732.

AQUINO, Tomás de. **Suma Teológica**. São Paulo: Loyola, 2005. ISBN**:** 978-8515029778.

ARENDT, Hannah. **As Origens do Totalitarismo**. 1 ed. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras (companhia de bolso), 2013. ISBN: 978-8535922042

ARISTÓTELES. **Ética a Nicômaco**. Tradução de António de Castro Caeiro. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2009. ISBN: 978-8522455393.

ARISTÓTELES. **Metafísica**. Tradução de Geovanni Reale. 1. ed. São Paulo: Loyola, 2022. ISBN: 978-6555042320.

ASSMANN, Jan. **Ma'at: Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten**. 3. ed. München: C.H. Beck, 2020. ISBN: 978-3406756726

ASSMANN, Jan. **The Mind of Egypt: History and Meaning in the Time of the Pharaohs.** 1 ed. Broadway, NY: Henry Holt and Company-Metropolitan Books, 2002. ISBN: 978-0965451840

AUBET, Maria Eugenia. **The Phoenicians and the West: Politics, Colonies and Trade**. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. ISBN: 978-0521411417.

BARROSO, Luís Roberto. **A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo**. 1 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. ISBN 978-8577006397.

BECCARIA, Cesare. **Dos Delitos e das Penas**. Petrópolis: Vozes (Vozes de Bolso), 2020. ISBN: 978-8532662859.

BÍBLIA SAGRADA. **BÍBLIA ONLINE.** Disponível em: https://www.bible.com. Acessado em 22 de abr. 2026.

BÍBLIA. Português. **Bíblia de Jerusalém**. Tradução de vários autores. 1 ed. São Paulo: Paulus, 2002. ISBN: 978-8534919777.

BITENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de Direito Penal: Parte Especial - Vol. 2**. 26. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2026. ISBN 978-6551771651. OK

BITENCOURT, Cezar Roberto. **Tratado de Direito Penal: Parte Geral - Vol. 1**. 32. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2026. ISBN 978-6551771200.

BOARDMAN, John. **The Greeks Overseas: Their Early Colonies and Trade**. 4. ed. London: Thames and Hudson, 1999. ISBN: 978-0500281093.

BOBBIO, Norberto. **A Era dos Direitos.** Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 6 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. ISBN: 978-8535215618.

BOYCE, Mary; GRENET, Frantz. **A history of Zoroastrianism: Zoroastrianism under Macedonian and Roman rule. (Handbook of Oriental Studies. Section 1: The Near and Middle East; 8)**. 1. ed. Leiden: Brill, 1991. ISBN 978-9004092716

BRASIL. **Código Penal. Dec.-Lei n. 2.848/1940**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acessado em 23 de abr. de 2026.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 22 mar. 2026.

BRASIL. **Emenda Constitucional n. 45/04**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm. Acessado em 24 de abr. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal **(STF)**. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347 (ADPF n. 347)**. Tribunal Pleno. Relator: Marco Aurélio. **Estado de coisas inconstitucional**. Disponível em: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/1ADPF347InformaosociedadeV2_6out23_17h55.pdf. Acessado em 14 de abr. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal **(STF)**. **Habeas Corpus n. 104.339/SP**. Inconstitucionalidade de vedação *ex lege* automática de liberdade provisória. Disponível em:

https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=7067773. Acessado em 02 de mar. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal **(STF)**. **Habeas Corpus n. 84.548/SP**. Voto: Ministro Gilmar Mendes. Poderes de investigação do Ministério Público. Disponível em: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/votoministro_gilmar_mendes.pdf. Acessado em 02 de mar. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal **(STF)**. **Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26 (ADO N. 26 DF).** Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754019240. Acessado em 19 de mar. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal **(STF)**. **Mandado de Injunção n. 4733/DF (MI 4733).** Relator Ministro Édson Fachin. Brasília, 13 de junho 2019. Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753957476. Acessado em: 19 mar. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal **(STF)**. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186-2**. Medida Cautelar. Decisão. Disponível em: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastfarquivo/anexo/adpf186.pdf. Acessado em 19 de abr. de 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **HC 84.548/SP**. […] inquérito policial é concebido[…] instrumento de garantia do acusado. Disponível em: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/votoministro_gilmar_mendes.pdf. Acessado em: 03 de mar. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário (RE 466.343-1/SP). Voto Vogal** Min. Cézar Peluso. Impossibilidade de prisão civil de depositário infiel. Disponível em: https://www.stf.jus.br/imprensa/pdf/re466343.pdf. Acessado em 20 de abr. 2026.

BRUNSCHWIG, Jacques; LLOYD, Geoffrey (orgs.). **Le savoir grec: dictionnaire critique. Colaboração de Pierre Pellegrin**. Paris: Flammarion, 2011. ISBN: 978-2081265080.

BURKERT, **Walter. The Orientalizing Revolution: Near Eastern Influence on Greek Culture in the Early Archaic Age**. 1 ed. rev. Cambridge: Harvard University Press, 1998. ISBN: 978-0674643642.

CÂMARA, Gisele M. ***MAAT* Princípio ordenador do cosmos egípcio**, 2011. Disponível em: https://www.historia.uff.br/stricto/td/1513.pdf#:~:text=Maat%20tratava-se%20de%20um%20princípio%20imutável%20inscrito,significava%20desarmonia%20e%2C%20consequentemente%2C%20caos%20e%20sofrimento. Acessado em: 12 de abr. 2026.

CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. **Estado de Coisas Inconstitucional.** 2 ed. Salvador: Juspodivm, 2019. ISBN: 978-8544230688.

CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. **Jus Cogens: The Determination and the Gradual Expansion of Its Material Content in Contemporary International Case-Law**. Apresentado em XXXV Curso de Direito Internacional. 2008. Disponível em: https://www.oas.org/dil/esp/3%20-%20cancado.lr.cv.3-30.pdf. Acessado em: 3 de mar. 2026.

CASSIRER, Ernst *et al*. **The Renaissance Philosophy of Man: Petrarca, Valla, Ficino, Pico, Pomponazzi, Vives**. Chicago: University of Chicago Press, 1956. ISBN: 978-0226096049.

CÍCERO, Marco Túlio. **Dos Deveres (De Officiis)**. Tradução de João Mendes Neto. São Paulo: Edipro, 2019. ISBN 978-8552100645.

HAMMURABI, filho de Sin-muballit. **CÓDIGO DE HAMMURABI Pt-Br online.** Disponível em: https://www4.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/dpcdh/Normas_Direitos_Humanos/CÓDIGO%20DE%20HAMURABI.pdf. Acessado em: 22 de abr. de 2026.

COMPARATO, Fábio Konder. **A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos.** 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. ISBN: 978-8553604098.

COSTA, Adriano Sousa, DA SILVA, Laudelina Inácio. **Prática Policial Sistematizada**. 1. ed. Niteroi/RJ: Impetus, 2019. ISBN: 978-8529900162.

COSTA, Adriano Sousa; LATERZA, Rodolfo Queiroz *et al*. **Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis Comentada.** 2 ed**.** Salvador: JusPdvim, 2025. ISBN: 978-8544255667.

COULDRY, Nick; MEJIAS, Ulises A. **The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism. Stanford**: Stanford University Press, 2019. ISBN: 978-1503603660.

DEL VECCHIO, Giorgio. **Lições de Filosofia do Direito**. Tradução de António José Brandão. 5. ed. Coimbra: Armênio Amado, 1979. Disponível em:

https://www.studocu.com/pt/document/universidade-de-lisboa/historia-do-direito-portugues/licoes-de-filosofia-do-direito-giorgio-del-vecchio-b/158539882**.** Acessado em: 03 de mar. 2026.

DIÓGENES LAÉRCIO. **Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres.** Tradução de Mário da Gama Kury. Brasília: UnB, 2008. ISBN: 978-8523004798.

DRIVER, G. R.; MILES, J. C. **The Babylonian Laws. Eugene**: Wipf & Stock Pub, 2007. Vols. 1 e 2. ISBN: 978-1556352294.

DUCHESNE-GUILLEMIN, Jacques. **The Hymns of Zarathustra**. Londres: John Murray, 1952. ASIN: B001UIOFG6. Também disponível em: https://www.avesta.org/gathas.htm. Acessado em 15 de mar. 2026.

DUSSEL, Enrique. **1492. O encobrimento do outro: a origem do mito da modernidade**. Tradução de Jaime A. Clasen. Petrópolis: Vozes, 1993. ISBN: 978-8532610454.

DWORKIN, Ronald. **Levando os Direitos a Sério**. Tradução de Nelson Boeira. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. ISBN: 978-8578272517.

EPICTETO. **Manual de Epicteto (Encheiridion)**. Tradução de Édson Bini. São Paulo: Edipro, 2021. ISBN: 978-6556600338.

FAULKNER, Raymond O. **A Concise Dictionary of Middle Egyptian**. Ed. reprint. Oxford: Griffith Institute, 1962. ISBN: 978-0900416323.

FAULKNER, Raymond O. **The Ancient Egyptian Book of the Dead**. 4 ed. London: Barnes & Noble Publishing, 2005. ISBN: 978-0760773093.

GAIO. **Institutas**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. ISBN: 978-8520325452.

GILISSEN, John. **Introdução Histórica ao Direito**. 8. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2008. ISBN: 978-9723101935.

GILSON, Étienne. **A Filosofia na Idade Média**. Tradução de Eduardo Brandão. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2013. ISBN: 978-8578274788.

GRUEN, Erich S. **Heritage and Hellenism: the reinvention of Jewish tradition**. 1 ed. Berkeley: University of California Press, 1998. ISBN: 978-0520210523.

HABERMAS, Jürgen. **Teoria do Agir Comunicativo (Racionalidade da ação e racionalização social & Sobre a crítica da razão funcionalista)**. Tradução de Paulo Astor Soethe. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012. ISBN 978-8578274696.

HABERMAS, Jürgen. **Direito e democracia: entre faticidade e validade**. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. 1 ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. ISBN: 978-8528200911.

HAUGEN, Frances. **Depoimento perante o Subcomitê do Senado dos Estados Unidos.** Washington, D.C., 5 out. 2021. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-58801259. Acessado em: 03 de mar. de 2026.

HESPANHA, António Manuel. **Cultura Jurídica Europeia: síntese de um milênio**. 1ª ed. São Paulo: Almedina Brasil, 2012. ISBN: 978-9724048109.

HESSE, Konrad. **A Força Normativa da Constituição**. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Safe, 2004. ISBN: 978-8588278189.

HOFFMANN, Henrique; FONTES, Eduardo; ANSELMO, Márcio; BARBOSA, Ruchester M. **Polícia Judiciária no Estado de Direito**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Iures, 2017. ISBN: 978-8551904510.

ZARATHUSTRA. **Hymns online** em: https://www.avesta.org/yasna/yasna.htm#y43. Acessado em 19 de abr. de 2026.

REKHMIRE, Instruções. **Instruções de Rekhmire online**. Disponível em: https://nova-acropole.pt/instrucoes-de-rekhmire/. Acessado em: 16 de abr. de 2026.

INWOOD, Brad. **Os Estóicos.** São Paulo: Odysseus, 2006. ISBN: 978-8588023710.

JAEGER, Werner. **Paideia: a formação do homem grego.** Tradução de Artur M. Parreira. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. ISBN: 978-8533613959.

KANT, Immanuel. **Crítica da Razão Prática**. Tradução de Valério Rohden. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2015. ISBN: 978-8580632217.

KANT, Immanuel. **Fundamentação da Metafísica dos Costumes**. Tradução Inês Lohbauer. 1ª ed. São Paulo: Martin Claret, 2019. ISBN: 978-8544001998**.**

KERFERD, G. B. **O Movimento Sofista.** Tradução de Margarida Oliva. 1 ed. São Paulo: Loyola, 2004. ISBN: 978-8515026883.

KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; SCHOFIELD, M. **Os Filósofos Pré-Socráticos**. Tradução de Carlos Alberto Louro Fonseca. 1. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. ISBN: 978-9723105032.

KRAMER, Samuel Noah. **The Sumerians: their history, culture, and character**. 1 ed. reprint Chicago: University of Chicago Press, 1971. ISBN: 978-0226452388.

LAFER, Celso. **A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt**. 1 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. ISBN: 978-8571640115.

LE GOFF, Jacques. **Os Intelectuais na Idade Média**. Tradução de Maria Júlia Goldwasser. 1. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995. ISBN: 978-8511130812.

LEHNER, Mark. **The Complete Pyramids: Solving the Ancient Mysteries**. London: Thames & Hudson, 2008. ISBN: 978-0500285473.

LÉVINAS, Emmanuel. **Ética e Infinito**. Tradução de Jesus Maria e Ayuzo Díez . 1 ed. Madrid: Antonio Machado Libros, 2015. ISBN: 978-8477743019. Também Disponível em: https://pt.scribd.com/document/163737908/Emmanuel-Le-vinas-E-tica-e-Infinito. Acessado aos 10 de mar. 2026.

LÉVINAS, Emmanuel. **Totalidade e Infinito**. Tradução de José Pinto Ribeiro. 1 ed. Lisboa: Edições 70, 2008. ISBN: 978-9724413747.

LÉVY, Carlos. **Philo of Alexandria**. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Edição Outono 2022), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.). Disponível em: https://plato.stanford.edu/archives/fall2022/entries/philo/. Acessado aos 02 mar de 2026. OK

LICHTHEIM, Miriam. **Ancient Egyptian Literature: Volume II: The New Kingdom**. Berkeley: University of California Press, 2006. ISBN: 978-0520248434.

LONG, A. A. **Hellenistic Philosophy: Stoics, Epicureans, Sceptics**. 2. ed. Berkeley: University of California Press, 1986. ISBN: 978-0520058088.

LOPRIENO, Antonio. **Slavery and Servitude.** In: UCLA Encyclopedia of Egyptology, 2012. Disponível em: https://escholarship.org/content/qt8mx2073f/qt8mx2073f.pdf. Acessado em 08 de abr. 2026

LUGURI, Jamie; STRAHILEVITZ, Lior Jacob. **Shining a Light on Dark Patterns**. Journal of Legal Analysis, v. 13, n. 1, 2021. Disponível em:

https://academic.oup.com/jla/article/13/1/43/6180579. Acessado em 28 de fev. de 2026. DOI: https://doi.org/10.1093/jla/laaa006.

LUTERO, Martinho. **Obras Selecionadas - O programa da Reforma, escritos de 1.520 (vol. 2)**. 1 ed. São Leopoldo: Sinodal, 2025. ISBN: 978-8523301712.

MACINTYRE, Alasdair. **A Short History of Ethics: a history of moral philosophy from the Homeric age to the twentieth century**. 2 ed. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2000. ISBN: 978-0268017590.

MANU. **O Código de Manu.** Tradução de Patrick Olivelle. 1ª ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN: 978-0199555338.

MARCO AURÉLIO. **Meditações**. Tradução de Jaime Bruna e Luciana Pedenzi. 1 ed. São Paulo: PanaPaná, 2025. ISBN: 978-6589591054.

MARITAIN, Jacques. **Os Direitos do Homem e a Lei Natural.** 1 ed. (Edição sucessora) São Paulo: CULTOR DE LIVROS, 2016. ISBN: 978-0000299888.

MBEMBE, Achille. **Necropolítica**. Tradução de Renata Santini. 1 ed. São Paulo: n-1 edições, 2021. ISBN: 978-6586941319.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 20. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2025. ISBN: 978-8553627240.

MENU, Bernadette. *Maât: L'ordre juste du monde*. Paris: Michalon Editeur, 2005. ISBN: 978-2841862832.

MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional**. 40. ed. São Paulo: Atlas, 2024. ISBN: 978-6559776368.

MORAES, Dax**. Tradição e Transformação: A Torah como fundamento do mundo em Fílon de Alexandria.** Disponível em: https://ufsj.edu.br/portal-repositorio/File/lable/revistametanoia_material_revisto/revista06/texto01_filondealexandria_filosofia_teologia.pdf. Acessado aos 02 mar de 2026.

MOSCATI, Sabatino. **The World of the Phoenicians.** 1 ed. 'new'. Hachette: Weidenfeld & Nicolson**,** 1999. ISBN: 978-0753807460.

SILVA e OLIVEIRA, Vicente de Paulo. **Audiência de custódia desmistificada: influxos e contrafluxos na investigação policial à luz dos direitos humanos**. In: Congresso Goiano de

Segurança Pública e Direitos Humanos, 2025, Goiânia. Anais - Goiânia: Escola Superior da Polícia Civil do Estado de Goiás, 2025. Disponível em: https://www.sindepol.com.br/artigos/audiencia-de-custodia-desmistificada-influxos-e-contrafluxos-na-investigacao-policial-a-luz-dos-direitos-humanos/. Acessado em 01 mar. 2026. DOI n. https://doi.org/10.5281/zenodo.19603643.

OLIVELLE, Patrick. **Manu's Code of Law: A Critical Edition and Translation of the Mānava-Dharmaśāstra**. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN: 978-0195171464

Organização das Nações Unidas (ONU). **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. Paris, 10 dez. 1948. Disponível em: https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights. Acessado em 27 de fev. 2026.

PHILO OF ALEXANDRIA. **On the Creation of the World (De Opificio Mundi),** vol. 1. Tradução de F. H. Colson e G. H. Whitaker. Cambridge: Harvard University Press (Loeb Classical Library), 1929. ISBN**:** 978-0674992498. Também Disponível em: https://scaife.perseus.org/reader/urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg001.1st1K-eng1:1-5. Acessado em 05 de mar. 2026.

PICO DELLA MIRANDOLA, Giovanni. **Discurso sobre a dignidade do homem**. Tradução de Maria de Lurdes Sirgado Ganho. 6 ed. São Paulo: Edições 70, 2011. ISBN: 978-9724413372.

PIOVESAN, Flávia. **Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional**. 24. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2026. ISBN: 978-6551771217.

PLATÃO. **A República.** Tradução de Edson Bini. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Edipro, 2019. ISBN: 978-8552100744.

PLATÃO. **Apologia de Sócrates e Críton**. Tradução de Manuel de Oliveira Pulquério. 3 ed. Lisboa: Edições 70, 2024. ISBN: 978-9724428314.

PLATÃO. **Fédon.** Tradução de Carlos Alberto Nunes. 3. ed. Belém: EDUFPA, 2011. ISBN: 978-8524705069.

PLATÃO. **Teeteto**. Tradução de Adriana Manuela Nogueira e Marcelo Boeri. 4. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2015. ISBN: 978-9723111088.

RADHAKRISHNAN, Sarvepalli. **The Principal Upanishads**. Londres: George Allen & Unwin. Reprint edition. Amherst/NY: Prometheus Books UK. 1992. ISBN: 978-1573925488.

ROTH, Martha T. **Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor**. 2. ed. Atlanta: Society of Biblical Literature, 1997. ISBN: 978-0788503788. Também disponível em: https://www.g2rp.com/pdfs/LawCollectionsFromMesopotemiaAndAsiaMinor.pdf. Acessado em 17 de abr. de 2026

ROXIN, Claus. **Direito Penal: parte geral, vol. 1, tomo I: Fundamentos: A estrutura da teoria do crime**. 5 ed. Tradução de Luís Greco e Alaor Leite. São Paulo: Marcial Pons – Brasil, 2024. ISBN: 978-6585108362.

SAID, Edward W. **Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente**. Tradução de Rosaura Eichenberg. Ed. bolso São Paulo: Companhia das Letras (Companhia de Bolso), 2007. ISBN: 978-8535910452.

SANTOS, Cleopas Isaías *et al*. **Direito processual de polícia judiciária I (vol. 4)**: **o procedimento de inquérito policial**. 1 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2019. ISBN: 978-8545006190.

SARLET, Ingo Wolfgang. **Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988**. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2024. ISBN: 978-8595901018.

SARMENTO, Daniel. **Dignidade da Pessoa Humana: conteúdo, trajetórias e metodologia**. 3 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2024. ISBN: 978-6555182064.

SÊNECA, Lúcio Aneu. **Cartas a Lucílio**. 7 ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2021. ISBN: 978-9723105360.

SKINNER, Quentin. **As Fundações do Pensamento Político Moderno**. Tradução de Renato Janine Ribeiro e Laura Teixeira Motta. 1 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. ISBN: 978-8571645325.

SPINELLI, Miguel. **Filósofos Pré-Socráticos: primeiros mestres da filosofia e da ciência grega**. 3. ed. Porto Alegre: Edipucrs, 2012. ISBN: 978-8539701759.

VILLEY, Michel. **A Formação do Pensamento Jurídico Moderno**. Tradução de Claudia Berliner. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2019. ISBN: 978-8578271695.

WEBER, Max. **A Ética Protestante e o "Espírito" do Capitalismo**. Tradução de Antônio Flávio Pierucci, *et al*. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. ISBN: 978-8535904703.

WEST, M. L. **Early Greek Philosophy and the Orient (Ilustrate)**. Oxford: Oxford University Press, 2001. ISBN: 978-0198142898.

WESTBROOK, Raymond. **A History of Ancient Near Eastern Law**. 1 ed. Leiden: Brill, 2003. Vol. 1 e 2. ISBN: 978-9004129955. Também disponível em: https://www.academia.edu/22450946/A_HISTORY_OF_ANCIENT_NEAR_EASTERN_LAW_BY_H_ALTENMÜLLER_ET_AL_whole_volume_.

WILLIAMS, James. **Stand Out of Our Light: Freedom and Resistance in the Attention Economy**. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. ISBN: 978-1108452991.

WOLFSON, Harry Austryn. **Philo: foundations of religious philosophy in Judaism, Christianity, and Islam**. 4 ed. rev. Cambridge: Harvard University Press, 1962. ISBN: 978-0674021143.

WOLKMER, Antonio Carlos. **Fundamentos de História do Direito**. 9. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2016. ISBN: 978-8538404644.

ZUBOFF, Shoshana. **A Era do Capitalismo de Vigilância**. Tradução de George Schlesinger. 1 ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2021. ISBN: 978-6555601442.